十一、立法院第四屆第二會期內政及民族、外交及僑務兩委員會審查「國籍法修正草案」案第一次聯席會議紀錄

時　　間　中華民國八十八年十二月十五日（星期三）下午二時三十六分至五時五十分

地　　點　本院第十二會議室

出席委員　十二人

列席委員　八人

列席人員　內政部部長黃主文
戶政司司長劉明堅
役政司司長鍾台利
外交部次長李大維
副司長程其蘅

主　　席　蔡委員家福

主席：出席委員已足法定人數，開會。進行討論事項。

討論事項

一、華僑救國聯合總會為擬修訂之國籍法有採單一國籍體制之傾向，此變革將對國家及華僑均有重大傷害，特陳利害得失，敬請卓裁案。

二、駐美中華總會館建請政府繼續維持現行雙重國籍法，以利國家前途，而維華僑權益案。

主席：以上二案係本院程序委員會函請本會審查之人民請願案。

有關於第一項和第二項請願案，秘書處已擬定一份書面意見給各位委員作參考。

進行討論事項第三案。

三、審查「行政院函請審議『國籍法修正草案』」案。

主席：本案係八十八年十月一日第四屆第二會期第三次會議決定：「交內政及民族、外交及僑務兩委員會審查。」。

在內政及外交兩個部會的首長代表進行提案說明之後，進行詢答；而登記發言的截止時間是三點整；每位委員質詢時間以十分鐘為限；先進行大體討論再進行逐條討論。

現在請內政部黃部長主文報告。

黃部長主文：主席、各位委員。今天大院開始審議「國籍法修正草案」，主文很榮幸在此向各位委員提出報告，首先要對各位委員平日對內政業務的關注、指導與支持，表示由衷的感謝。

國籍為國民對國家的歸屬關係，換言之，這是個人對國家產生權利義務的根據。對於享有本國國籍之國民，國家即應予以合法之保護，而國民即須有遵守國家一切法令之義務。近年來，國際間人民往來日趨頻繁，我國因經濟突飛猛進，社會安定繁榮，國人與外國籍人通婚之情形日益增加，衍生許多國籍取得、歸化等相關問題，亟待修法予以解決。

國籍法自民國十八年二月五日公布施行迄今，已逾七十年，因時移勢遷，有

些條文已未能適應現實之需要，確有修正之必要。本部曾於民國五十八年研提國籍法修正草案，並經行政院於六十二年送請　大院審查，但因當時見解各異，遂由行政院主動撤回。邇來各界對修正國籍法之相關問題，反應頗為熱烈，大院張前委員建國、彭前委員百顯及葉前委員耀鵬等均已連署擬具「國籍法修正草案」之不同版本，並提經　大院第二屆第四會期內政及邊政委員會併案審查在案。本部為順應時代潮流，配合當前實務需要，並兼顧法規之精簡，爰自民國八十三年七月，邀請專家學者及相關機關推派代表組成「國籍法研修專案小組」，進行通盤檢討研修國籍法。該「國籍法修正草案」經本部及行政院多次研商審查，前於民國八十五年二月十五日由行政院函送　大院審議在案，惟該草案因　大院第三屆立法委員任期屆滿，尚未經委員會審查完竣，依立法委員職權行使法規定，本部爰重新檢討研修，並於民國八十八年六月十日由行政院再次函送　大院審議。另為解決以往雙重國籍者不得任公立大學校長及研究機關（構）首長、副首長等相關職務，所產生之優秀人才延攬不易等問題，本草案修正條文第二十條，特增列公立大學校長及研究機關（構）首長、副首長等相關職務經該管主管機關核准者，得由雙重國籍者擔任之相關規定。

國籍法修正之本旨係參酌各國立法趨勢、各界反應關於國籍須男女平權、放寬喪失國籍之限制、明確規範雙重國籍者任公職問題、以及檢討不合時宜法令等酌予修正，俾符合當前環境之需求。

一、本法修正之原則如下：

㈠為求簡明，將國籍之取得分成生來取得國籍（即固有國籍）與傳來取得國籍（即歸化）兩種，即將現行條文有關取得國籍備案事項修正為均須辦理歸化；又將傳來取得國籍分為一般條件之歸化與特殊條件之歸化。

㈡為尊重個人國籍自由精神，將現行條文有關被外國人認領等當然喪失國籍之規定，修正為喪失國籍者均須經申請，並經內政部核准始得喪失國籍。

㈢基於男女平權之意旨，將現行條文有以男女性別而做不同規範之情形，予以修正。

㈣為解決以往雙重國籍者不得擔任我國公職，所產生之不易延攬優秀人才等問題。特增列公立大學校長及研究機關（構）首長、副首長等相關職務經該管主管機關核准者，得由雙重國籍者擔任之相關規定。

㈤將現行國籍法施行條例第八條、第十條及國籍變更申請程序中涉及人民權益等實體性之相關規定納入本法，並擬於本法修正完成立法程序後，廢止國籍法施行條例，至其有關程序規定部分，擬併納入研訂國籍法施行細則予以規範。

二、本法此次修正，將章節刪除，條文由現有二十條，修正後成為二十三條，其中刪除五條，增訂八條。其修正重點如次：

㈠參酌各國立法趨勢，並基於男女平等之意旨，將固有國籍，由父系血統主義改為父母雙系血統主義；即現行「生時父為中國人者，屬中華民國國籍。」之規定，修正為「生時父或母為中華民國國民，屬中華民國國籍。」。

㈡為求男女平等及防杜外國人以「假結婚」之方式立即歸化取得我國國籍，將外國人或無國籍人為中華民國國民之

妻者，比照為中華民國國民之夫者一樣，均須在國內有住所並合法居留三年以上，始得申請取得中華民國國籍；又為防止外國人藉收養方式立即取得我國國籍，並給予被我國國民收養之外國人有適應我國習俗之緩衝期，明確規定為中華民國國民養子女者亦須在國內有住所並合法居留三年以上，始得歸化。

㈢增訂「無國籍人」有關歸化取得國籍之規定。

㈣為解決現行法令對外國人歸化取得我國國籍，應喪失原有國籍規定不甚明確所造成之困擾，及避免外國人因歸化取得我國國籍而產生雙重國籍。爰將外國人申請歸化者應提出喪失其原有國籍之證明，予以明確規定，以利執行。

㈤為尊重個人國籍自由精神，將現行條文有關被外國人認領等當然喪失國籍之規定，修正為喪失國籍者均須經申請，並經內政部核准始得喪失國籍。又我國人民歸化外國而喪失國籍者之未成年子女及具有我國國籍之未成年人為外國人收養，欲隨同其父（養父）、母（養母）遷出國外共同生活，依現行法規無法喪失我國國籍，實欠周延，爰增訂渠等可申請（隨同）喪失國籍之規定。

㈥為保障僑民在僑居地之權益，對未免除且尚未服兵役義務者不得喪失國籍限制規定條文，增列但書放寬對於在國外出生且於國內無戶籍者，或年滿十五歲以前遷出國外取得僑居身分者，可不受上述規定限制，准予喪失國籍。

㈦查各國國籍法鮮有規定喪失國籍者，其權利之得喪事宜，因此，參照外國立法例，有關喪失中華民國國籍者其權利之得喪，應依其他有關法令規定辦理，無庸在國籍法中予以規範，爰將現行國籍法第十四條對於上開之規定刪除。

㈧為符合目前實務上，凡喪失國籍領得喪失國籍許可證書之人，其未取得外國國籍者，均得繳回其喪失國籍許可證書，申請撤銷喪失國籍。爰增訂喪失國籍者，未取得外國國籍時，得經內政部許可，撤銷其喪失國籍之規定。

㈨將現行國籍法施行條例第八條，對於取得、回復或喪失我國國籍後，發現有與國籍法之規定不合情事，應將許可證書撤銷之規定，納入本法。但為維持法之安定性，增訂須於「五年內」發現不合規定情形者，始得撤銷之規定。

㈩將現行國籍法施行條例第十條，對於已取得外國國籍仍任我國公職之人員，其解除或免除其公職之規定，納入本法；並以列舉方式，容許某些職務可由雙重國籍者擔任，俾資明確。

國籍法所規範係有關國籍之取得、喪失、回復等變更事項，因涉及人民身分之確認，影響當事人權益至鉅，如有不合時宜之條文規定，常會導致民衆的困擾及不便。為落實政府簡政便民之目標，確有必要完成本法之修正。因此，對本擬議修訂之條文，敬請各位委員鼎力支持，惠予審議通過。

主席：請外交部李次長大維報告。

李次長大維：主席、各位委員。關於行政院函送　大院審議之「國籍法修正草案」，茲謹向　大院內政部及民族外交及僑務二委員會作一簡單報告。

一、國籍法修正草案經過

國籍法於民國十八年二月五日制定公布，施行迄今已逾七十年，茲因時移勢遷，部分條文已未能適應實際需要，為順應時代潮流，並因應實際需要，內政部曾組成「國籍法研修專案小組」進行研討「國籍法修正草案」條文，俟經內

政部法規委員會審查完竣報請行政院核定，行政院業於八十五年二月十五日函請　大院審議在案。惟因立法院職權行使法第十三條規定，政府機關提出之議案，每屆立法委員任期屆滿時，尚未完成委員會審查之議案，下屆不予繼續審議。行政院爰於本（八十八）年六月三日經院會通過，並於六月十日以台八十八內字第二二九二四號函請　大院審議，並　於大院十月一日第四屆第二會期第三次會議決定交內政及民族、外交及僑務二委員會審查。

二、國籍法修正草案主要內容

㈠將父系血親主義修改為父母雙系血統主義，另明定本法修正公布時，母為我國國民之未成年人，可排除法律不溯及既往原則之適用。（修正條文第二條）

㈡明定外國人及無國籍人，有關國籍歸化之規定，並增列申請歸化時，須設定住所期限之法定條件。（修正條文第三條至第六條）

㈢明定外國人申請歸化者應提出喪失其國籍之證明，以利執行。（修正條文第九條）

㈣明定有關外國人或無國籍人歸化取得我國國籍者任公職之限制。（修正條文第十條）

㈤增訂喪失國籍者均須申請，並經「內政部許可」始喪失我國國籍，並明定喪失國籍後，其未成年子女可經內政部許可，隨同喪失國籍。（修正條文第十一條）

㈥明定申請喪失國籍者，內政部不得為喪失國籍許可之各種情形，並增訂但書規定對於在國外出生且於國內無戶籍者或年滿十五歲以前遷出國外者，不在此限。（修正條文第十二條至第十三條）

㈦增訂喪失國籍者，未取得外國國籍時，得經內政部許可，撤銷其國籍之喪失。（修正條文第十四條）

㈧明定取得、回復或喪失我國國籍後，發現有與國籍法之規定不合情形，應將許可證書撤銷；另為維持法之安定性，增訂五年內發現不合規定情形，始得撤銷之規定。（修正條文第十九條）

㈨明定已取得外國國籍仍任我國之公職人員，其解除或免除其之規定，並以列舉方式，容許某些職務可由雙重國籍者擔任，俾資明確。（修正條文第二十條）

㈩現行國籍法施行條例之規定，將於本法修正條文公布施行後廢止之。至本法程序性部分，將由內政部研訂施行細則予以規定。（修正條文第二十二條）

三、外交部於現行國籍法扮演之角色

外交部主管外交及有關涉外事務，其中包括協助處理國籍案件。日常辦理國籍之業務分為下列數種：

㈠將駐外館處受理旅外國人有關國籍喪失、回復、取得及撤銷喪失國籍等案件之申請，轉內政部核辦。

㈡內政部為審核外國人或無國籍人取得或歸化我國國籍所送喪失他國國籍證明文件，由本部送駐外館處查證。

㈢向駐外館處查證在國內申請撤銷喪失我國國籍申請人是否曾經取得外國國籍。

㈣通知駐外館處收繳在國內申請喪失國籍人之身分證及護照。

㈤駐外館處對國籍法令有疑義時，為承外館處轉請內政部解釋。

㈥各國國籍法資料之蒐集等業務。

四、國籍法修正草案與國際公約之關

係

我國政府鑒於各國國籍法牴觸問題之解決，關係個人在國際社會之權利義務甚鉅，乃經由　大院於民國十九（一九三〇）年十二月二十七日審議通過一九三〇年四月十二日之「關於國籍法衝突若干問題公約」（Convention on Certain Questions Relating tothe confict of Nationality Laws）及此公約所附之「關係無國籍議定書」（Protocol Relating to a Certain Case of Stateless）及「關於無國籍特別議定書」（Special Protocol Concerning Stateless），並由國民政府於民國二十三（一九三四）年十二月十八日予以批准，惟對於「關於國籍法衝突若干問題公約」第四規定「國家關於本國人民之兼有他國國籍者對於該第二國不得施外交上之保護」我國政府提出保留，因我國有許多僑民具有雙重國籍，依該條規定我國將不能行使外交保護權，與我國所採之血統主義背道而馳，尤其與保護華僑政策牴觸。又民國四十七（一九五八）年九月二十二日我國批准一九五七年二月二十日之「已婚婦女國籍公約」（Convention on the Nationality of married Women）。查我國國籍法及其相關規定，均與上述我國參加之國籍公約不相牴觸。

另我國於一九四八年十二月十日在聯合國大會投票贊成世界人權宣言（Universal Declaration of Human Rights）。該宣言第十五條規定「人人有權享有國籍。任何人之國籍不容無理褫奪。其更改國籍之權利不容否認。」此一宣言國際法學家幾均認為有國際法上之拘束力，並曾為國際法院及許多國內法院所引用。我國國籍法默許雙重並准許國人自願喪失國籍，完全符合上述人權宣言原則。而修正草案復放寬現行國籍法對雙重國籍人士不得任公職之限制而僅基於公務機密考慮限制特定範圍雙重國籍人士不得擔任公職，此亦符合一般文明國家法律原則。

五、結語

內政部報請行政院提出國籍法修正草案之目的在於順應時代潮流，並因實際需要，在修正草案過程中，參酌國際公約之規定及精神、各國立法趨勢、男女平等原則、衡酌我國國情並彙集有關機關意見，相信足以作為處理我國國籍之取得、喪失、回復與撤銷之規範，敬請各位委員惠予支持指教。

主席：現在進行詢答。每位委員發言時間以十分鐘為限。首先請顏委員錦福發言。

顏委員錦福：主席、各位列席官員、各位同仁。本院同仁十分重視國籍法修正的問題，尤其是對我國僑胞的衝擊最大，剛才本席和幾位同仁討論的結果，認為我國原則上傾向單一國籍，但也默許雙重國籍的存在，請教黃部長，我國的國籍制為何？

主席：請黃部長說明。

黃部長主文：主席、各位委員。我國原則上是單一國籍，但默許雙重國籍。

顏委員錦福：這兩種制度的並存讓本席感到很奇怪。

黃部長主文：國外有很多國家都是如此。

顏委員錦福：但是這次國籍法的修正，讓本席聯想到兩國論，如果一個人同時擁有中華民國和中華人民共和國的國籍，內政部認為此人是具有雙重國籍或者是單一國籍？

黃部長主文：依法理上中華民國和中華人

民共和國是屬同一國籍。

顏委員錦福：什麼法理？

黃部長主文：我國的國籍法……

顏委員錦福：這和憲法中規定中華民國領土包括中國大陸無關，問題是他同時擁有這兩個國籍。

黃部長主文：如果要仔細去探討，那麼有許多法律、條例都要作修正。

顏委員錦福：如果李總統不發表兩國論，根本就不需要去正視這個問題，但是兩國論發表之後，就有修法的必要了。

黃部長主文：因為這與刑法，兩岸關係法等都有牽連，要一次修正完畢，似乎有困難。

顏委員錦福：但是這些法律還是要釐清，不要定位不明。

黃部長主文：我國仍是遵照現行法規，沒有改變；顏委員和我好像要重複十多年前的辯論一樣。

顏委員錦福：本席不是有意要找你辯論，只是在兩國論發表之後，本席認為有重新認定的必要，部長回答好像是敷衍了事。

黃部長主文：十幾年前立法院就辯論過這個議題了。

顏委員錦福：十幾年前和現在比較起來，時空都不一樣了，而且當時又沒有兩國論，部長回去再徹底的研究一番，不然國籍法仍會有爭議。

黃部長主文：所以李總統提出特殊國與國關係。

顏委員錦福：那也可以制訂特殊國籍法。本席是希望國籍法在修正之後不要再留下灰色地帶。

如果一個小孩在美國本身擁有美國和我國國籍，回到台灣時已屆兵役年齡，請問他要不要當兵？

黃部長主文：這個小孩在台灣有戶籍嗎？

顏委員錦福：他沒有戶籍。

黃部長主文：那麼他並不需要服兵役。

顏委員錦福：但他也是中華民國的國民。

黃部長主文：根據國籍法來界定這件事，因為他在美國拿到國籍，但是在台灣沒有戶籍，這樣就不用當兵。

顏委員錦福：如果真是這樣，法律也就太過模糊了，放棄戶籍是很容易的事，一個男孩快要接近兵役年齡了，便跑到國外想辦法取得該國國籍，他在返國時並不到戶政事務所申報，也不會讓人知道他溜回國了，反正戶籍也不存在了。

黃部長主文：總是會有最低限制，不可能如此輕鬆。

顏委員錦福：所以本席希望藉由這次的修法，能將這些盲點釐清。本席也希望不要一改再改，但是灰色地帶卻愈來愈大。

黃部長主文：因為這對華僑子女的衝擊很大，如果是一體適用，便不會有這麼多問題。

顏委員錦福：國籍法在修改之前，大家都是迷迷糊糊、睜一隻眼閉一隻眼過日子，但是在修改之後，本席是愈看愈不是味道。

黃部長主文：沒有很模糊，因為都有條件限制。

顏委員錦福：但本席剛才問你的都是一般人民不解的問題，你也未作出具體的答復，這些不解的問題恐怕只會保留下去。本席只是希望各位官員能心平氣和的坐下來和我們的同仁作討論、溝通，本席並沒逞口舌之快或是謾罵的意思。

黃部長主文：謝謝顏委員對國籍法的關心。

顏委員錦福：對於國人申請喪失國籍一事，本席建議不要採用內政部的強制許

可制，為什麼非要採用強制許可制呢？本席認為申請喪失國籍只需到內政部報備就可以了，為什麼非要強制許可？

黃部長主文：申請喪失國籍並非只涉及個人而已，以修正草案第十一條為例，他本身國籍的取得可能是因為父系血統主義，他本身並不想要這個國籍。

顏委員錦福：譬如說一個人很討厭這個地方，他便跑去美國並取得美國國籍，他便申請喪失國籍，但是這必須得到內政部的許可，但內政部若是有意刁難他，堅持不許可，那他要怎麼辦？

所以本席認為國籍法第十一條、第十二條、第十三條規定時，只要該國民宣示他要喪失國籍，內政部應該成全他。

黃部長主文：此類型國籍的喪失是該國民原先就擁有中華民國國籍，但是有多款情事的限制，內政部不允許他放棄國籍。另外向顏委員說明，本人舉一個例子，甲原先有中華民國國籍，但配偶乙是外國人，所以甲也取得了外國國籍。

顏委員錦福：那不過是其中的一樣而已，並非全部都是如此……

黃部長主文：另外生父為外國人，依法可取得外國國籍，還有好幾款類似的規定。

顏委員錦福：本席認為只要符合法律的規定就可申請喪失國籍，不必要去強調是否得到內政部的許可。

另外，就未成年子女的部分，如同美國一樣，父母無權替他們行使權利，父母不能以明天我就要搬去美國為理由，所以我的小孩統統不要當台灣人，申請要喪失國籍，內政部也同意了父母的申請，本席認為這是不適當的，應該將申請喪失的權利保留到小孩成年，由小孩來決定放棄與否？因為我國默許雙重國籍的存在，等到這個小孩成年之後，擁有思考能力和行為能力，由他自己來作決定，不要讓他的父母在小孩未擁有思考和行為能力前就替他申請放棄，內政部也就宣佈該小孩決定放棄國籍，將來這個小孩想要回國定居，又是一件很麻煩的事。

黃部長主文：雖然父母可以替小孩申請放棄國籍，但是也必須通過內政部的許可，才算完成放棄的手續。

顏委員錦福：內政部版修正草案第十四條，本席是認為對不願當我國國民的人有些保護過度，如果這些人已經放棄要當中華民國的國民，但這些人到了外國又無法取得外國國籍，而這些人回國之後，又可以獲得中華民國國籍，實在是有些不合理。

黃部長主文：這是根據海牙公約的規定。

顏委員錦福：假設這些人已經取得外國的國籍。

黃部長主文：這些人是已放棄中華民國國籍，但尚未取得外國國籍。

顏委員錦福：但是這些人並不愛台灣，那就隨他們去吧。

黃部長主文：可是這些人在國外又無法取得國籍。

顏委員錦福：所以內政部就必須先和這些人諮商，確定他們真的能取得外國國籍，否則到時又要讓他們恢復國籍，實在是太便宜他們了。謝謝。

黃部長主文：顏委員所關切的是先來後到的問題，避免有人混水摸魚，本人謝謝顏委員的建議，內政部會多多努力。

主席：請李委員慶雄發言。

李委員慶雄：主席、各位列席官員、各位同仁。本席延續方才顏委員所提的問題。小留學生出國後把戶籍取消，將來其回國時若屆兵役年齡，此時需不需要當

兵？

主席：請內政部黃部長說明。

黃部長主文：主席、各位委員。若他們在台灣沒有戶籍，依照目前國籍法修正的第十二條，他們不需要當兵。

李委員慶雄：尚未修正本法之前，他們需不需要當兵。

黃部長主文：現行國籍法第十二條並沒有這樣的規定，所以他們要當兵。

李委員慶雄：據說現在只要持美國護照，就不用當兵。試問移民美國、取消台灣戶籍，之後再從美國回來且屆兵役年齡者，需不需要當兵？

黃部長主文：要看他有沒有僑民身分。

李委員慶雄：據我了解是不用當兵的，如果要他們當兵，美國在台協會可能會提出抗議。

黃部長主文：他們如果有設籍於台灣，還是得當兵。

李委員慶雄：本席指的不是出生時的設籍，而是指出生後出國，並取消台灣的戶籍，因為他們如果取得美國國籍，就一定得先取消原有國籍。目前這個問題是議論紛紛，有人說不用先取消原有國籍，但據本席的了解則是要先取消原有國籍，但是如果你要求他們要當兵，美國在台協會可能會提出抗議。

黃部長主文：本人請役政司鍾司長代為回答此問題。

主席：請役政司鍾司長說明。

鍾司長台利：主席、各位委員。如果他是以僑民身分回國，只要曾設籍滿一年，他就有服兵役的義務。設籍滿一年的算法有兩種，一種是連續滿一年，另外一種是滿四個月，超過四個月而不滿一年者，這樣算一次，累積滿三次，他就有服兵役的義務。

李委員慶雄：你是指從國外回來才開始設籍？還是指在台灣出生時就設籍？

鍾司長台利：回來台灣才設籍，只要設籍滿一年，就有服兵役的義務。同時要有僑民身分。

李委員慶雄：那具美國國民身分，但如果沒有設籍於台灣、沒有戶口者，雖然已屆兵役年齡，是不是不用當兵？

鍾司長台利：是，我們徵兵是以戶籍為準。

李委員慶雄：換言之，男子在台灣要有戶籍嗎？

鍾司長台利：是。

李委員慶雄：本法第十二條修正案與現行法有何不同？

鍾司長台利：現行法規定，男子在當兵以前不得放棄國籍。

李委員慶雄：滿十五歲以後不得放棄國籍，反面言之，滿十五歲以前就得放棄國籍。從剛剛和部長對談中，我們還是不了解一個問題，即男子從國外回來，但因為他在台灣沒有設籍，所以不用被徵兵，如果他滿十五歲以後從國外回來，但在台灣沒有設籍，那他得當兵嗎？

鍾司長台利：如果他沒有取得僑民身分，它仍然有兵役義務。

李委員慶雄：什麼是僑民身分？

鍾司長台利：僑民身分就是他有外國籍。

李委員慶雄：本席指的是有外國籍的人，但在台灣沒有戶籍，那他要不要當兵？本法第十五條說，不能放棄國籍，換言之，就是要當兵？

鍾司長台利：如果他在台灣沒有戶籍的話，我們沒辦法徵他當兵。只有當他雖然具備僑民身分，但他又在台灣設籍，代表他要在台灣居住，既然居住在台灣，那他當然得履行國民應負之義務。

李委員慶雄：為什麼以設籍與否作為標

準？

鍾司長台利：如果他不設籍，代表他隨時會出國。因為他具有外國籍身分。

李委員慶雄：我國不是採雙重國籍制嗎？他一方面固然已經歸化外國、取得外國國籍，但他一樣可以是中華民國國民。

鍾司長台利：目前有一個僑民服役辦法，即對僑民的服兵役義務作一特殊規定，即我國僑民如果設籍於台灣，其兵役義務就有一個特殊規定加以規範。所以我剛剛說，只要其設籍滿一年，他就有兵役義務，這是對我國僑民的特別優厚的規範。

李委員慶雄：那如果有人為了逃避兵役，於快屆滿一年時出國並同時取消戶籍，等回來後又重新設籍時，怎麼辦？

鍾司長台利：目前的規定是，只要滿了十五歲，也就是於十六歲開始的第一天出國者，在他的護照上都會被蓋一個尚未履行兵役義務的戳章，這樣的役男出國以後，外館不會發給他僑居身分，也就是說他沒有辦法取得僑民身分。這樣的人只要一回國，就得隨時接受服兵役的義務。此外以前兵役法規定地非常嚴格，只要尚未當兵就不得放棄國籍，然此次修正的重點是若於滿十五歲以前的最後一天出國，護照上未蓋上尚未履行兵役義務的戳章，如此一來，他才有可能取得外國籍，外館才有可能認定他有僑民身分。基本上我們同意這種人放棄國籍是因為他是很幼小就出國了，但當他於十六歲開始的第一天才出國的話，則他就不得放棄國籍。

李委員慶雄：即未滿十五歲的小留學生，出國時不用被蓋尚未服兵役的戳章，當他們再回國時，若屆兵役年齡，只要他們不設籍，你們就沒辦法徵兵，因為他已經取得了外國籍，對不對？此外，如果十五歲以後才出國，出國後一樣可以取得外國國民身分嗎？

鍾司長台利：十五歲才出國者，他的護照上會被蓋一個尚未履行兵役義務的戳章，這時外館不會認定他有僑民身分。

李委員慶雄：外國不會讓他入國籍嗎？這須視外國法令規定而定。

鍾司長台利：這兩者不一樣。

李委員慶雄：本席舉個實例，一位十歲的小孩，隨父母出國，且並未被蓋尚未服兵役的戳章，隨後他入美國籍，美國因為他符合各種條件，像是居住已滿五年、經過美國移民局許可，所以讓他入美國籍，那他之後又回來，這時他要不要當兵？

鍾司長台利：目前內政部準備和僑委會研究，一個具備僑民身份的役男回國，於何種情形下需要當兵，依據目前的僑民服役辦法規定，設籍滿一年才有兵役義務，而且算法有兩種，甚至還可採累積的方式，我們認為該法的確有檢討的必要，因為役男雖然出國、取得外國籍身分，但他居住於國內，是不是應該改成以他實際居住在國內的天數來計算，超過一定的天數者，就負有兵役義務？所以相關的僑民服役辦法，我們會再跟僑委會做進一步的研究，以求做到公平、合理。

李委員慶雄：關於小留學生出國後回來，要不要當兵一事，已造成很多困擾。究竟設籍多久以上才要當兵的問題，不但困擾我們，也易造成不公平。雖然這是兵役法的問題，但也涉及到國籍法的規定。本席認為，只要是中華民國國籍的人，就應該當兵，沒有例外。所以取得外國籍者若再回來，縱然不設籍，本席認為還是得於必要時對其徵兵；或者他

們回來設籍了，也不用有需滿一年的規定，只要一設籍，就有當兵的義務。如果他於設籍快滿一年時出國並除籍，等兵役年齡過去後才又回來者，你如果還規定需滿一年才徵兵，將會形成很大的漏洞。所以修正國籍法時，應與兵役法一起考慮，基本上，國籍法的部分並沒有大歧見，只有其中涉及當兵的問題，才有不公平的存在。

主席：現在輪到本席發言，請郭委員素春暫代主席位。

主席（郭委員素春代）：請蔡委員家福發言。

蔡委員家福：主席、各位列席官員、各位同仁。本席會把行政院的陳年老案，即八十年已經沒有修正的國籍法排在今天的議程，是因為我們有相當多的關於國籍法的現實問題得面對。本席曾接到過三封陳情信函，其中最嚴重的問題是，台灣目前有相當多的人，他的母親具中華民國國籍，而父親是華僑，很多年輕女子當初於婚姻自由的過程中，並不知道他與外國籍的男士結婚後，以致他們的小孩沒辦法取得中華民國國籍。本席的鄰居中有一位嫁給馬來西亞華僑，他們於大學時代相識並結婚，他們已經長期適應台灣的生活習慣，且一直都住在台北。等到小孩達入學年齡了，卻因為他沒辦法取得中華民國國籍，所以只能就讀於國內的華僑學校，造成學費負擔上的不公平。據了解，早期國籍法是以父權主義為主，父親具中華民國國籍者，生的小孩一定能取得中華民國國籍；反之，母親具中華民國國籍但嫁給華僑，所生的小孩卻不一定能取得中華民國國籍，雖然他們一直居住於台灣。總之，這其中產生相當多的問題。基本上對母親具中華民國國籍所生的小孩，能於此次修法時讓他們也能取得中華民國國籍的看法，黃部長，是不是堅定地支持？

主席：請內政部黃部長說明。

黃部長主文：主席、各位委員。本人方才於報告時有提及，基於世界潮流趨勢以及男女平等的觀念，以及為解決很多目前國內上無法解決的許多問題，我當然堅決支持本法的修正。

蔡委員家福：本法的修正固然應該支持，但本席覺得，以另一個角度來看，下一個世紀的人權與婚姻都是走國際自由化的路線，但本法一旦修正通過，好像會變成我國婚姻開放自由化的條款。部長和外交部有沒有考量此一問題？最近有相當高比例的適婚男性無法取得台灣女性，所以有相當多人娶大陸或外國新娘，本法一旦開放，固然對女性的婚姻基本權益是公平的，但有一些適婚女性屆適婚年齡時，不敢輕易嫁給一個外國人，因為她擔心將來小孩無法取得中華民國國籍。所以本法一旦修正通過，將會成為一個國際婚姻的開放條款，變成台灣女性可以更勇敢地追求婚姻自由，如果他在國內找不到對象，將有相當高比例的女性會嫁給外國人。你對這樣的後遺症有什麼看法？

黃部長主文：這個應該不會有後遺症，現在各國不同國籍通婚的情形非常多。事實上，就算我們不放寬限度，他們一樣會結婚。若基於婚姻自由，將予以他們方便，且這次修法時，也可以一併解決他們子女的問題。

蔡委員家福：正面解決現實問題是正確的，但我們也得看未來的整體發展，本法通過後，將會使台灣男女同為本國籍的結婚比例降低很多，其正負面影響恐怕

得再評估。

此外，本席曾接獲兩封大學校長的來信，自從大專院校開放設立後，我國大學已全面成長，為了因應未來教育國際化的競爭，部分校長希望能開放讓優秀、擁有雙重國籍或外國籍人士到國內大專院校任教。這對提昇我們國際視野、增加國際教育理念，確有正面幫助。但國內教授、助教等職業競爭激烈，將其開放後，對國內現有取得教師、教授或大專院校校長資格者，會造成重大衝擊？本席想請教教育部吳副處長的看法。

主席：請教育部吳副處長說明。

吳副處長祖勝：主席、各位委員。教育部對於具特殊專長與特殊技能，且在我國不易覓得並不涉及國家機密職務的範圍內之人才，教育部對於聘用這一方面的人才樂觀其成。

蔡委員家福：將來開放後，將會有相當高比例的大專院校校長或教授是外國籍人士。如此一來，固然有助於台灣教育國際化，但會不會對台灣基本的教育理念產生衝擊？對本國籍已經取得教授資格的工作保障衝擊大不大？你們曾做過統計嗎？

吳副處長祖勝：相關辦法規定需經各級主管行政機關核准後，才能聘請具雙重國籍的專才擔任首長或副首長，總之，教育部會對這一方面有所考慮。

蔡委員家福：本席建議教育部於國籍法修正通過後，應該階段性地開放，讓優秀、具雙重國籍的學者能擔任大專院校的校長或教師，可是，必須是計劃性的開放，且要有比例的限制，不要弄到最後變成學校裡頭有一半以上的外國人擔任主要的客座教授。總之，你們應該深入了解此項修正這對我國教育的變化。而本席對今天行政院所提的修正案也會全力支持。

主席（蔡委員家福）：請范揚盛委員發言。

范委員揚盛：主席、各位列席官員、各位同仁。本席是來自海外的僑選立委，對於此次的修正，本席予以高度肯定及敬佩。誠如黃部長所說，此乃適應時代潮流，並顧慮到國家發展之舉，雖然有委員持不同看法。本席不只代表海外發言，的確，中華民國未來的生存與發展，需要靠海外僑胞的支持。但對於此點，卻一直是國內民衆所不了解的，這有可能是受到早期在野黨對華僑的不了解所影響，或一些與事實不符的抹黑。本席在看過整本國籍法修正草案之後，深覺肯定與敬佩。

此外，本席對兩項請願案的內容亦予以支持，因為他們一方面顧及到我國僑胞，另一方面也顧慮到我中華民國未來的生存與發展。特別是海外的傳統橋社，他們對我國根本一無所求，也不想謀求利益或是、當一官半職，但是他們忠於中華民國的心情，絕對不是國內同胞所能了解。舉例而言，從北美洲到南美，沒有一個中華公所是掛中共的國旗，他們都是掛中華民國國旗，從這一點，我們就可以了解到他們的愛國程度。所以一些傳統橋社的僑鄰到我國訪問時，本席都會盡力地感謝、招待，等到他們返回僑居地後，我們也是經常拜託他們。比方此次有二十二位紐約的僑鄰回來，本席不論再忙，一定抽空買禮物送他們，因為這二十二位僑鄰，可以穩定整個紐約橋社，這是國內同胞所無法想像的。請教黃部長，本席始終不了解為什麼國內民衆、媒體一向不重視海外僑

胞？

主席：請內政部黃部長說明。

黃部長主文：主席、各位委員。他們一向很重視僑胞。

范委員揚盛：但是海外消息卻很少被報導。再舉一例，十一月舉行的僑務會議，有一百五十幾位來自各地的僑胞參加，但報紙卻沒刊登。

黃部長主文：我並不清楚媒體對新聞的取捨。

范委員揚盛：很多國內發生的事情，如前幾年於大陸發生的千島湖事件，當時國內報紙皆加以譴責，但是中共卻沒有什麼反應，等到海外結合僑社大肆抗議後，才發生作用。所以今後我國的生存發展還是有賴於海外僑胞。

黃部長主文：海外僑胞對國內有很大的影響力。如此次總統大選，很多候選人也到海外去訪問。

范委員揚盛：九二一地震發生，單是洛杉磯就捐了一千萬美金。其次，剛剛有委員提到，以前設籍台灣，後來跟父母到海外的人，若他們回來以後未再重新設戶籍的話，他們需不需要當兵？

黃部長主文：沒設戶籍者不用當兵。

范委員揚盛：但是有不少朋友的孩子不敢回來。

黃部長主文：現在明確規定之後，役政司可以再做宣傳。我們也不希望因為當兵問題而使這些人必須流浪在國外。基本上，只要公平就好，至於訂立什麼原則，像是規定十五歲會不會離當兵年齡太近等問題，其實採十四歲也可以，但總要有一個下限。

范委員揚盛：站在海外立場而言，華僑第二代子弟如果一直怕回來國內當兵，加上不熟悉國內生活習慣，將漸疏遠支持中華民國。所以本席覺得華僑第二代子弟還是很重要。我們應該採合情合理的方式，讓華僑第二代子弟能回來這裡，以多了解中華民國，讓他們將來在主流社會中，為我們國家做事、講話。

黃部長主文：默許華僑取得雙重國籍本質上是一種政治號召，以讓他們根留台灣，如果因為取得別國國籍就得喪失本國國籍，將對我國經濟的推展不利。所以華僑在國外的奮鬥努力，和台灣人民的努力有一樣的貢獻。

范委員揚盛：本席覺得，我國官員中，了解海外事務的，都會重視海外僑胞，但是還是有一些人不了解，所以本席希望國內資訊不足的情形能改善。另外，本席還有一點請教，有一位非常有才藝的華僑第二代子弟，他的父親是外國人、母親是台灣人，他已經被選上要到台灣來競選華裔小姐，但是台灣好像不准他來。

黃部長主文：本人不曉得是哪一個單位不核准。

范委員揚盛：這件事情好像還是經過外交部批准的。無論如何，本席還是非常肯定在部長主導下的這次修法。

黃部長主文：謝謝范委員指教。

主席：請周委員雅淑發言。

周委員雅淑：主席、各位列席官員、各位同仁。首先我們對內政部能夠將這部自民國十八年以來，歷經七十年而未能修正的老掉牙的國籍法加以修正，並且能符合時代潮流，因應男女平等，將過去以父系主義為基礎的國籍認定標準改為父母雙系血統主義，對此，我們表示非常肯定。同時在條文中也可以看到內政部用心良苦之處，條文中針對那些拿納稅人的錢，名義上是透過民選的公職人員，上至國民大會代表，下至鄉鎮村里

長，都在雙重國籍的禁止範圍，我們對這一點的用意亦表肯定。同時我們也透過國籍法的修正來禁止假結婚，對於內政部的用心，大家都知道。

本席針對條文內容在此提出一些可能讓條文美意打折的地方。請教黃部長，國籍法修正的大趨勢是在鼓勵大家多多取得中華民國籍，還是任由覺得中華民國國籍不好用或不想用的人放棄中華民國國籍？

主席：請內政部黃部長說明。

黃部長主文：主席、各位委員。我們依照的是尊重個人國籍自由的精神。

周委員雅淑：你們的修法是在鼓勵取得還是在鼓勵放棄？

黃部長主文：如果是鼓勵放棄就不會默許雙重國籍，讓取得外國國籍者只要不放棄我國國籍，就還是可以有中華民國國籍了。

周委員雅淑：其實本席支持本法對公職人員的雙重國籍做限制，但如果本法的精神是不鼓勵也不禁止，那為什麼對持有雙重國籍的公職人員做限制，要解除其職務？本法的大精神究竟是什麼？如果我們並不做限制，就不該在公職人員這一章中特別做限制。

黃部長主文：我們對公職人員做限制，是為了確保他們對國家的忠誠度，不能讓他們兩邊靠。

周委員雅淑：公職人員不能兩邊靠，一般國民就可以兩邊靠嗎？

黃部長主文：不是的。條文中有些例外，例如有關學術研究方面，因與國家安全無關，所以雙重國籍者也可以在台灣任教，但是我們不可能讓他們在台灣當總統或立法委員。

周委員雅淑：這是不是表示公職人員對國家要有忠誠度，對一般國民就不要求？你是不是在宣示國民對國家的忠誠度不是那麼重要？

黃部長主文：公職人員和一般國民的忠誠度都很重要，只是我們對某些職務特別嚴格要求。

周委員雅淑：假如標準是一樣的，就應該適度反映在某些條文上，例如獎勵投資條例應該是針對具有中華民國國籍者，雙重國籍者就應考慮不列入減稅及政府補助範圍內。這個問題應該要上下一致，如果黃部長認為國民忠誠度也很重要，只是不像對公職人員的限制這麼嚴苛到可以構成解除職務的程度的話，我們應該對堅守中華民國國籍的國民給予更多的鼓勵，在獎勵民間投資或減免租稅的條例中給予優先保障。所以本席建議在相關的獎勵民間投資條例中應對雙重國籍者予以限制。

黃部長主文：經濟部的考量是鼓勵華僑或外國人在台投資，對國家經濟發展有正面幫助，和雙重國籍應該沒有多大關係。國籍法施行條例中原本就有這樣的規定，我們現在只是把它挪用到本法中。

周委員雅淑：這是衍生的問題，而本席是認為一個政策的施行必須要做全方位的思考。

另外，現在有很多台灣阿媽嫁給大陸少年郎，外界質疑大陸人是否為了取得台灣居留權，才娶台灣阿媽，請問黃部長，大陸人來到台灣，是否牽涉到歸化問題？

黃部長主文：這個部份除了國籍法之外還有另外的法律規定，例如兩岸關係法就有限制。

周委員雅淑：台灣阿媽的國籍是中華民國，如果大陸人士與我國國民結婚了，根據第四條第一項之規定，只要是中華民

國國民之配偶都可以取得中華民國籍，他們的國籍變動是屬於歸化嗎？

黃部長主文：這是台灣地區和大陸地區人民關係條例所規範。

周委員雅淑：從中華人民共和國變成中華民國國籍的程序究竟是屬於什麼？

黃部長主文：兩岸關係法對國籍和出入境都有規範。

周委員雅淑：這樣的問題令部長很難啓齒，本席不會責怪部長答不出來，但是本席建議部長配合國籍法詳細釐定政策和法律問題，以杜社會之疑慮。

關於公職人員選罷法的問題，國籍法規定，公職人員具有雙重國籍，構成解除職務之條件，現在是否有任何機構或小組可以調查全台灣有多少公職人員具有雙重國籍？請問部長，現任國大、立委、縣市議員及鄉鎮市民代表中，有多少人具有雙重國籍？

黃部長主文：我們會調查有登記的人，但是沒有辦法針對每一個人做調查。

周委員雅淑：只要不登記就不會有事，有誰會自己去登記雙重國籍，然後被解除職務？

黃部長主文：登記為立法委員候選人後我們就會開始做調查。

周委員雅淑：假如他做虛偽的陳述時你要怎麼辦？就像宋楚瑜對一億四千萬元不明資金來源的陳述，李登輝總統說是一派胡言，你要如何證實他說的是不是一派胡言？

黃部長主文：這是不同的兩件事。

周委員雅淑：本席質疑的是，當公職人員真正擁有雙重國籍，應當構成解除職務，而你沒有配合適當機構進行調查以致於查不出結果，要如何落實本條文？

黃部長主文：參選立法委員時我們就會展開調查。

周委員雅淑：這個條文不只是針對立法委員而已。

黃部長主文：不論是何職務，只要參選我們就會展開調查。

周委員雅淑：你能肯定現在全中華民國沒有一個公職人員具有雙重國籍嗎？

黃部長主文：到目前為止還沒有找到。就像要把犯人定罪必須先有證據，若無法證明犯罪就必須推定無罪。

周委員雅淑：有些人假結婚，以形式上的婚姻取得國籍，他們來台灣取得國籍以後各自分開居住，但是條文中只規定每年必須在台灣居住一百八十三天以上，並合法居住三年以上，其實他們可能是分開居住，所以此條文沒有辦法防止假結婚。

黃部長主文：他們必須有住所，並且以永久居住的意思，要適時居住才行。

周委員雅淑：本席認為我們應該比照美國的做法，實地調查。

主席：請李委員鳴皋發言。（不在場）李委員不在場。

請郭委員素春發言。

郭委員素春：主席、各位列席官員、各位同仁。延續剛才周委員談的問題，黃部長說現在擔任公職的立法委員或國大代表只要登記，你們都會主動調查，請問黃部長所說的主動是到什麼程度？

主席：請內政部黃部長說明。

黃部長主文：主席、各位委員。中選會會調查其遷出遷入資料。

郭委員素春：是調查有沒有中華民國國籍還是調查有沒有雙重國籍？

黃部長主文：當然是調查有沒有雙重國籍。這個部份很難調查，有時候他們在國外有國籍但是沒有在國內登記，所以很難認定，就像在查犯罪一樣，但是我們

會盡可能去調查。

郭委員素春：你們的做法是不是向國外例如美國或日本詢問該公職人員有沒有雙重國籍？

黃部長主文：外國政府是不可能給我們答復的。

郭委員素春：這樣絕對查不到。幾年前有位國大代表莊海樹具有雙重國籍，該案是由其本人自己登記還是你們主動調查出來的？

黃部長主文：這種事情就像調查犯罪一樣，必須要靠線索，有人檢舉才行。

郭委員素春：這樣的做法太被動。

黃部長主文：並不是被動，而是牽涉到個人隱私權，而且我們不能很清楚知道當事人在國外的情形。

郭委員素春：未來修法後，擔任公職者仍不得具有雙重國籍，但是以莊國代的例子，莊國代向日本提出放棄日本國籍的要求，但是日本政府不同意，我們是否可以讓他繼續擔任公職。

黃部長主文：依法應該是不行的，因為他並未喪失僑居地的國籍，仍然具有雙重國籍身份。

郭委員素春：但是你們最後的認定是只要當事人寄出存證信函或提出申請，即使對方不接受，依然視同放棄僑居地國籍。請問你們的認定標準是什麼？未來再遇到類似案件時，中選會將如何處理？

黃部長主文：本席的看法是沒有喪失僑居地國籍就不能任公職，但是本席不清楚過去中選會的評判標準。

郭委員素春：法律規章上一定要有解釋標準，否則一旦你不再擔任中選會主委，所有的政策又要變動。

黃部長主文：中央選舉委員會的決議和立法院一樣，是由所有委員集體決議的，並不是本人身為主委能自行決定的。

郭委員素春：是否會因為委員們的喜怒哀樂及各自私人關係而對此有不同解釋？

黃部長主文：本席擔任主委其間沒有發生這樣的事。本人表達的是個人的看法，至於八十年或未來中選會的決議，是依照全體委員的決議所決定的。

郭委員素春：現在既然要修法，就要有基本的遵循方向，中選會不能為了不同的人而有不同的解釋，或是因為黨派不同而對某些人有不平等待遇。

黃部長主文：本席認為這件事很明顯，既然沒有喪失僑居地國籍，就還是雙重國籍身份。

郭委員素春：但是中選會最後的資料是，當事人已經放棄日本國籍。

黃部長主文：當事人在理論上已經放棄日本國籍，但事實上並不喪失，所以仍是雙重國籍身份。

郭委員素春：但是他還是繼續擔任國大代表，你們這樣是互相矛盾的。

另外，關於第二十條的問題，本條是新增的條文。本席有一位朋友自海外歸國應徵某大學副教授，他認為該科目較冷僻，大概只和二、三十人相競爭，但經查證後發現該校收到二百五十封應徵函，來應徵者全部都只有中華民國國籍，沒有雙重國籍者。若是未來開放雙重國籍者可擔任教授，會不會在國外經濟不景氣時導致很多主管、老師及專業技師歸國，與本土化國民同爭一塊大餅？

黃部長主文：很多諾貝爾獎得主具有雙重國籍，他們的歸國任教有助於提昇台灣的學術環境，我們也不能拒絕他們，而且主管機關也會對嚴密把關。

郭委員素春：諾貝爾得獎主人數很少。本條文中明定雙重國籍者可以擔任公私立大學副首長，研究人員，各公立學校老

師及講座，他們喝過洋墨水，英文流利，專業知識也可能比本土化老師要高。入選的機會自然比別人多

黃部長主文：這個問題還要經過主管機關核准才行。

郭委員素春：部長會不會認為這部分太過寬鬆了？

黃部長主文：這個問題見仁見智，很多委員認為規定太嚴格，會使很多學術地位高的學者無法回國服務。

郭委員素春：如果真的是學術地位高的學者，例如李遠哲得過諾貝爾獎，我們當然不論他有幾重國籍都讓他回來，可是得過諾貝爾獎的人只是很少數。

黃部長主文：這只是舉例而已，其實很多具有很高學術地位的人並沒有得到諾貝爾獎。

郭委員素春：李遠哲博士有沒有雙重國籍？

黃部長主文：原來是雙重國籍，後來放棄美國國籍。

郭委員素春：石滋宜則是為了保有雙重國籍而放棄省府委員和顧問的職務。

黃部長主文：本席不清楚這件事。

郭委員素春：請問部長，第二十條中之特殊專長是如何認定？

黃部長主文：應該由主管機關自行認定，例如國科會適用的人才應由國科會自行認定。

郭委員素春：這樣沒有標準會造成外國人和本土化人才搶一塊大餅，造成更高的失業率。另外，國家機密應如何認定？

黃部長主文：國家機密有各自的認定標準。

郭委員素春：這是部長個人的看法還是與其它部會共同研商的成果？

黃部長主文：這是共同的看法。

郭委員素春：為什麼特別在現在提出本條文，是否因為有此雙重國籍者已經在國內安排好公職，但是由於規定不得任職，因此現在急欲為其解套？是否有量身訂做？

黃部長主文：沒有這種事。本法案自民國十八年公布施行，至今已有七十年，本席不確定民國六十二年的版本是否已列入本條文，但是民國七十幾年的修正版本中已經有此條文。

郭委員素春：民國八十五年所提出之修正案，該條內容是否和現在的條文完全相同？

黃部長主文：現在的內容比較詳細。

郭委員素春：本席雖然支持此法案，但是非常擔心此條文通過後，未來本土苦心苦讀的學者可能無法與喝過洋墨水的人同爭一個職位，將導致更多失業人口。

黃部長主文：這個部份必須由各主管機關核准，我們也會在施行細則中詳細規定。

郭委員素春：你讓大門敞開，即使還要經過核准也不會有用。中國人有一句話說：「有關係就沒關係，沒關係就有關係，你已經給他們很好的關係，當然他們就沒關係」。謝謝。

主席：請林委員濁水發言。（不在場）林委員不在場。

請營委員志宏發言。（不在場）營委員不在場。

請洪委員讀發言。

洪委員讀：主席、各位列席官員、各位同仁。國籍法及入出國及移民法都是會對社會造成相當大衝擊的法律。過去有很多歸國華僑及外國子女在台抗爭，結果仍未能解決問題，海外華僑的國籍是否改成單一國籍也已經爭議數十年，所以本席認為海外僑社對本次修正法會非常

肯定，也覺得很安心。部長剛才也表示國內很需要海外僑社的支持，很多僑商將來會變成華僑，而且我們雖然鼓勵台商向外投資，但是他們很難取得外國國籍，所以我們允許他們擁有雙重國籍，因為只有這麼做才能真正落實向國際發展經濟力。剛才很多委員表示了許多不同看法，但是本席要在此澄清，多數人在海外取得雙重國籍是為了居留的理由，而非忠貞的問題。

本席特別將本法修正案自頭至尾看過好幾次，想針對條文中未盡理想的部份提出意見，結果發現是白廢心思，因為本法的規定相當合理。而海外同胞對本法會相當滿意的原因是，本案仍保留了相當血統主義的色彩，而且更改為父母雙系血統主義，使血統主義色彩更濃厚。從雙系血統主義也可以看出我們對雙重國籍的默許，即使成為外國人的配偶，取得外國國籍之後，必須向內政部申請放棄中華民國國籍才算喪失，而且假如提出申請而內政部不許可，也不能放棄國籍。

至於擔任公職者的限制比美國還嚴格，美國政府只在台灣人取得美國國籍且將在美國任公職時，要求其宣誓效忠美國而已，並未要求其放棄其它國籍，即使知道當事人具有雙重國籍，也並未要求其拿出證據。本席非常肯定本法保存雙重國籍的作法。許多旅居美國的大陸人以「他們」指稱中國大陸，而我們的華僑則以「我們」指稱中華民國，這是因為中華人民共和國採單一國籍制，一但取得外國國籍就不再是中華人民共和國的國民，現在他們已經有些後悔了，一直努力在爭取外國的僑社，然而理論上他們都是外國人了，也不必再爭取了。本席利用這個機會提出此點，這對海外僑社有很大的宣示意義，表示百姓們可以安心地向海外發展，若是取得外國國籍能保護自己就去取得，中華民國不會排斥的！謝謝。

主席：請營委員志宏發言。

營委員志宏：主席、各位列席官員、各位同仁。本席既非外交僑務委員會也非內政委員會的成員，然而正如主席所說，本法施行至今已七十年，今天竟是第一次進行修正，因此本席也到此恭逢其盛一番。

本席過去在美國為執業律師，專攻美國國籍法，對我國國籍法也很有興趣，本席認為本法中有較過去進步之處，例如男女平等的觀念再度灌輸於國籍法中，這是非常好一件事，其實也早就應該如此做。另外，本席對本法有關外國人入籍的部分也有一些意見，例如第三條第三款中的「品行端正」，意義為何？完全沒有客觀標準。若當事人在大學時代考試作弊，或是偷竊後未被起訴，算不算是品行端正？這個部份的出入很大，不能只在施行細則中規定，應在本條文中做詳細的定義，例如將品行端正改為沒有犯罪紀錄，才是比較客觀的標準。

第四款規定：「有相當之財產或藝能，足以自立。」也許有人雖然因先天的問題而無法自立，可是其家屬有足夠的財產來扶養他，第四款規定將此種情形排除在外，本席認為這是很不公平的。

另外，第七條規定「歸化人之未成年子女，得申請隨同歸化」，如果雖然子女還未成年，但他已結婚了該如何處理呢？外國類似的法律通常都將已結婚的未成年子女視為成年，這點本席認為應予修正才對。

又如第九條「外國人依第三條至第七條申請歸化者，應提出喪失其原有國籍之證明。」本席認為這是很不合理的規定，因他若已喪失其原有之國籍而你又沒有批准他的申請，他怎麼辦呢？這是一種讓人為難的規定。如果我們採取默許雙重國籍的態度，事實上就不應有此種條文，可是因為其影響不大，這是一種反方向的規定，是外國人來申請入籍，而非我國國人向外國申請歸化，所以對於這點我們並不苛求。但若要求他們先提出喪失其原有國籍的證明再批准的話，本席認為這是一種很不合理的現象，如果真的要求這一點，應是先批准申請之後，在發給歸化的證明之前，再要求他提出喪失原有國籍的證明，這種作法會比較好。

另外第十條關於外國人擔任公職的限制規定，本席覺得太嚴苛，外國人或無國籍人歸化者幾乎所有的公職都不能擔任，這是很不公平的一點，像外國就沒有這樣嚴苛，例如美國相關法律只限制不能擔任總統、副總統而已，其他像參議員、聯邦衆議員、州長等職務都能擔任。本席認為沒要連民選的地方公職人員都不能擔任，這樣太嚴苛，也沒有必要，也顯得我國很小子氣，本席覺得只有總統、副總統、國民大會代表、立法委員之職務應限制不能擔任，至於其他中央級以外的公職則應可讓他們擔任。

另外，根據第十一條規定，中華民國國民若有該條規定各款情形之一者，經內政部許可，喪失中華民國國籍，但我們看第十二條所規定內政部不得為喪失國籍許可的幾項要件，本席認為這已經保障得很好，即避免有人為逃避其原有的義務而申請喪失我國國籍，這條已能保障得很好了，為何還要有其他正面的條件、原因才能申請喪失國籍？本席認為這是多此一舉、畫蛇添足的做法。

以上是本席對「國籍法」修正草案的意見，供大家參考，總而言之，國籍法七十年來第一次修法，我們認為這是很值得高興的事，謝謝。

主席：所有登記發言的委員均已發言詢答完畢，現在針對「國籍法修正草案」案進行逐條討論。

進行第一章章名。

現行條文：

第一章　固有國籍

主席：請問各位，對第一章章名刪除有無異議？（無）無異議，第一章章名刪除。

接著進行第一條。

修正條文：

第一條　中華民國國籍之取得、喪失、回復與撤銷依本法之規定。

主席：請問各位，對第一條有無異議？（無）無異議，通過。

進行第二條。

修正條文：

第二條　有下列各款情形之一者，屬中華民國國籍：

一、出生時父或母為中華民國國民。

二、出生於父或母死亡後，其父或母死亡時為中華民國國民。

三、出生於中華民國領域內，父母均無可考，或均無國籍者。

四、歸化者。

前項第一款及第二款之規定，於本法修正公布時之未成年人，亦適用之。

現行條文：

第一條　左列各人屬中華民國國籍：

一、生時父為中國人者。

二、出於父死後，其父死時為中國人者。

三、父無可考或無國籍，其母為中國人者。

四、生於中國地，父母均無可考，或均無國籍者。

主席：各位委員，第二條是這次國籍法修正的最重要條文，即增列生母為中華民國國籍的小孩將來也可取得中華民國國籍，請問各位，對第二條照修正條文通過有無異議？（無）無異議，通過。

進行第二章章名。

現行條文：

第二章　國籍之取得

主席：請問各位，對第二章章名刪除有無異議？（無）無異議，第二章章名刪除。

進行第三條。

修正條文：

第三條　外國人或無國籍人，現於中華民國領域內有住所，並具備下列各款條件者，得申請歸化：

一、於中華民國領域內，每年合計有一百八十三日以上合法居留之事實繼續五年以上。

二、年滿二十歲並依中華民國法律及其本國法均有行為能力。

三、品行端正。

四、有相當之財產或藝能，足以自立。

現行條文：

第三條　外國人或無國籍人，經內政部許可得歸化。

呈請歸化者，非具備左列各款條件，內政部不得為前項之許可：

一、繼續五年以上，在中國有住所者。

二、年滿二十歲以上，依中國法及其本國法為有能力者。

三、品行端正者。

四、有相當之財產或藝能，足以自立者。

無國籍人歸化時，前項第二款之條件專以中國法定之。

主席：請問各位，對第三條有無異議？

請營委員志宏發言。

營委員志宏：主席、各位官員、各位同仁。本席認為第一項第三款「品行端正」是一句非常曖昧、不清楚的話，如何才是品行端正，由這句話中實在無法判定，如在施行細則中再予規定，很可能會失去準頭，因此本席建議改為有客觀標準的字，例如規定為「無犯罪紀錄」，可向外國政府拿無犯罪紀錄的證明書以為判定標準，否則將來會發生很多問題。

此外，第四款規定「有相當之財產或藝能，足以自立。」這種規定並沒有錯，但是排除了一種情形，例如說這個人雖因身體有病而無法自立，但因他是我中華民國國民的親屬，基於人道理由，不能因他不能自立就將他排除在外，只要他們的親屬、父母、配偶願意、且有足夠的能力可贍養他，即可解決財務方面問題，故應也可允許他入籍。本席認為這一點也應加進去，這是本席的一點淺見。

主席：請營委員具體提出第四款文字應如何修正？營委員認為第三款規定應加上「無違法紀錄者」或「無犯罪紀錄者」？「違法」是比較周延，包括「犯罪」在內。

營委員志宏：一般出具的證明都是「無犯罪紀錄」，因此加上「無犯罪紀錄」會比較好。

主席：那第四款呢？

營委員志宏：除了「有相當之財產或藝能，足以自立。」之外，可加上「或能獲得足夠財產之擔保者」，對於文字可再斟酌一下，意思如上所述。

主席：請戶政司劉司長說明。

劉司長明堅：主席、各位委員。第三款規定為「品行端正」確實不甚清楚，但我們原打算就這兩項要在施行細則中再予以詳細規範，如此之立法體例，我們五月廿一日最新公布的出國及移民法第二十三條對外國人要取得我國居留權之要件也有類似的規定，其要件包括「品行端正」及「有相當之財產或藝能，足以自立」，因此本案第三、四款規定與該規定文字完全一樣，但在施行細則裡會再規定得更清楚。

主席：請楊委員作洲發言。

楊委員作洲：主席、各位列席官員、各位同仁。本席建議第三款所規定之「品行端正」下方加上「無違規紀錄」之文字，前面是一種概括的文字，下面文字是一具體的事實，如此會比較恰當。另外，第四款規定「有相當之財產或藝能，足以自立」，其標準很難訂，在細則上應有所規定。在日本對於申請歸他者也是要先確定其具有生活能力，第二也要看他有多少年的納稅證明，這是不是會比較清楚，請參考一下。

主席：請營委員志宏發言。

營委員志宏：主席、各位列席官員、各位同仁。第四款是無法以在細則中補充規定來補救的，因為「有相當之財產或藝能，足以自立。」是針對申請人人，事實上已排除了申請人或被申請人的至親，他們可能可以提供其自己的財產，收入予以擔保，可是並不可能於細則中將這點放進去，法律中沒有規定的部分，就不能在細則中予以規定，因此已排除了這點。所以本席建議就此款進行修正，把上述情形也列入其中。至於「品行端正」實在是很曖昧的文字，其他的法已規定錯了，就不應再去沿襲錯誤的規定。總之，本席覺得這款規定的文字太過粗糙，應該規定的更詳盡。

主席：本席希望營委員可以提出較明確的文字修正建議，剛才楊委員提到第三款之規定應改為「品行端正，無犯罪紀錄者」，第四款規定「有相當之財產或藝能，足以自立」，要不要加上「含直系親屬照顧者。」，或加上旁系親屬——因為親屬之範圍很廣。

對於第三款規定「品行端正」再加上「無犯罪紀錄者」之文字，各位委員均有此共識，對於第四款，營委員希望將有親屬有能力照顧之情形也納入，營委員對於第四款是否可以不要太堅持？對第四款文字應如何修正，請問劉司長有何看法？

劉司長明堅：主席、各位委員。第三款如加上「無犯罪紀錄者」將比我們原本構想在施行細則中所規定的還要嚴格。

主席：第三款照委員的意見應規定為「品行端正，無犯罪紀錄者。」第四款「有相當之財產或藝能，足以自立。」若其個人無法達此要件，可是他的親屬有達到此要件又會照顧他，也應該列入此範圍之內。

劉司長明堅：可以加上第二項規定：前項第四款所稱「相當之財產」包含其配偶、父母的財產在內，再考慮親屬的定位範圍為父母、配偶或其他親屬。即加上第二項規定來定義前項第四款所稱「相當之財產」。

主席：請洪委員讀發言。

洪委員讀：主席、各位列席官員、各位同仁。剛才我們所談的第四款是針對外國人的申請，沒有任何血親的關係。修正草案第四條第一項第一款規定：「為中華民國國民之配偶」，因此，不論其是否有自立之能力，不論其是否有藝能或財產，只要他是中華民國國民之配偶即可申請歸化，因第四款不能再倒回第三條再規定配偶。

主席：請戶政司劉司長說明。

劉司長明堅：第四條規定若為中華民國國民之配偶，居住期間比較短也可申請歸化。

洪委員讀：但是居留滿三年就來申請，居留的時間更短，他不會等到五年，何況他會根據配偶的這一款規定來申請，而不會根據第三條規定以外國人身分來申請。這是不同的類別，第三條的類別是外國人，若在台灣居留五年以上，卻想申請歸化，可是沒娶中國人，也沒有中華民國的親戚朋友，僅憑外國人居留這麼一段時間、品行端正就要來申請歸化，這是這種情況。方才第三條第四款所談的說是配偶或血親有財產之情形。

劉司長明堅：包括其在台灣地區的配偶或父母，亦即你自己的財產不夠，但若你的父母或配偶有相當的財產，也可以算進去。那要不要加個要件規定他也要住在台灣？

洪委員讀：若規定配偶大概行得通，因為外國夫妻的財產是分開的，先生和太太的財產分開，所以先生要做中華民國國民卻沒有錢，太太予以支持，二人還是有同居的義務，因此可能沒有問題。但是在外國，父母的錢是父母的，子女的錢是子女的，二者不能混為一談。所以看看要怎麼規定？本席認為唯一的可能是加上配偶。

主席：請楊委員作洲發言。

楊委員作洲：主席、各位列席官員、各位同仁。方才本席與李委員相談，各國家凡是有關歸化或申請過來時，很多都會要求生活保障，本席認為可將文字修正為「有相當之財產或藝能及足以生活之保障」，這保障是由誰去保障，可在細則中規定提供相當保障之親屬。為了怕排除智商差卻有人照顧的人，只要有人對其提供足夠之生活保障，即可接受，至於細部文字，請你們在細則中再去研究如何規定。

劉司長明堅：這點本人表同意。

主席：楊委員的建議可能含括大家的看法，即第三條第四款之文字修改為「有相當之財產或藝能及足以生活保障者」，「足以自立」四個字刪除，第三款是「品行端正」加上「無犯罪紀錄」。

請李委員慶雄發言。

李委員慶雄：主席、各位列席官員、各位同仁。可能會根據第三條第四款規定來申請歸化者，當然是東南亞的華僑。

主席：請戶政司劉司長說明。

劉司長明堅：主席、各位委員。華僑是無國籍的人。

李委員慶雄：本席不是談理論上問題，而是事實上的可能性，這大概是指華僑之類，否則誰想拿中華民國國籍？

劉司長明堅：外國人比較少，華僑比較多。

李委員慶雄：大部分是東南亞地區的華僑，若是中國人則兩岸人民關係條例已有規範。

劉司長明堅：華僑中也有無戶籍的國民，因我們採用血統主義，他如果是華僑生下來就是具有中國人的血統，那叫無戶籍國民，另外一種是說……。

李委員慶雄：旅居菲律賓或東南亞的華僑，如果要回來台灣。那有沒有中華民國國籍？

劉司長明堅：在我們這裡所講的是沒有中華民國國籍。

李委員慶雄：住在國外的華僑有沒有中華民國國籍？

劉司長明堅：有相當多的華僑有中華民國國籍。

李委員慶雄：他們是如何取得中華民國國籍？

劉司長明堅：一般我們所謂的華僑其實是有國籍的，因我國採血統主義，其父母是中華民國國民，其在台灣沒有戶籍，但有中華民國的國籍。

李委員慶雄：也有護照嗎？

劉司長明堅：他可以辦，他是中華民國國民，可以辦中華民國護照。

李委員慶雄：本席說的並非自台灣移民過去的人，在老華僑中有多少人具有中華民國國籍，且拿中華民國身分證？

劉司長明堅：來這邊住一段時間才可以申請……。

李委員慶雄：護照有沒有？現在發護照發到什麼程度？對那些人可以發給中華民國護照？三千多萬的華僑中，每個人都有中華民國護照嗎？可以入境嗎？那不是變成門戶大開了嗎？

主席：請僑務委員會劉主任說明。

劉主任連華：主席、各位委員。關於國籍的問題，目前國籍與戶籍是開的，我國國民包括在台灣有戶籍的人民及在台灣並無戶籍的國民，對於華僑目前在法律上並無明確的定義，這是一個比較抽象的名詞，廣義的華僑有三千多萬人。至於申請護照的問題，並非每一位華僑均可申請護照，在他們申請護照時，我們駐外管處在核發護照的同時會要求他們提具足資證明其具有中華民國國籍的文件，駐外管處才會核發護照，也就是申請人必須提出一份積極的證明文件，證明自己出生時，父親為中國人，或者父親持有中華民國護照，又或者父親曾經持有過中華民國身份證等等證明文件，才能取得中華民國護照。至於東南亞地區一些嚴格實施單一國籍的國家，外交部目前採行的方式是儘量不發給護照，所以海外持有中華民國護照的無戶籍國民，其數目並不多。

李委員慶雄：現在國外華僑欲取得中華民國護照，其申請程序為何？

主席：外交部領事事務局的顧局長原本出席今天的會議，不過他已先行離開。現在請程副司長其蘅說明。

程副司長其蘅：主席、各位委員。就如同方才僑委會的長官所報告，國外華僑取得中華民國護照的前提是申請人必須具有中華民國國籍，至於海外華僑是否全部具有中華民國國籍之資格，或是持有中華民國護照，完全要視個案而定。另外，有關華僑的定義，事實上是廣義的，但由於華僑心向中華民國政府，所以原則上我們一概都以一個華僑的觀念去照顧華僑，並也希望他們支持政府，至於華僑是否具有中華民國國籍可據以申請中華民國護照，則要視當事人能否提出證明文件，例如：當事人的父親具有中華民國國籍，或持有中華民國護照等，即可做為證明文件。

李委員慶雄：也就是拿出過去的護照，或是曾經在中華民國設有戶籍的證明。

程副司長其蘅：我們並不一定要求要設置中華民國戶籍，因為護照便可代表當事人具有中華民國國籍。

李委員慶雄：外交部在審查過程中，除了

檢視護照外，還需要檢查什麼文件？

程副司長其蘅：一般來講，如果當事人具有中華民國護照就是一項相當有徵信力的文件，所以沒有其他的問題。

李委員慶雄：所有的子女都適用嗎？

程副司長其蘅：是的，只要是父親可提出證明，其子女皆適用。

李委員慶雄：也就是說，只要父親具有以上所提的證明文件之一，子女就可取得中華民國護照。那麼目前有多少人？

程副司長其蘅：現在我不敢講，因為我手邊並沒有資料，這個問題恐怕是領事事務局的長官較清楚確切的數據，所以對此我必須再調查。

李委員慶雄：現在領事事務局的代表不在場，而程副司長也不太清楚這件事嗎？

程副司長其蘅：是的。

李委員慶雄：這個問題本席就問到這裡，謝謝程副司長。

再者，關於第三條第四款，本席建議第四款只要規定有相當財產就夠了，所謂藝能根本就非必要，據本席瞭解，在國外欲申請居留權，以加拿大為例，必須至少擁有五百萬加幣，在模里西斯則要三十萬美金之存款，像這些國家皆是歡迎有投資能力者加入，沒有投資能力者則不受歡迎，因為這樣反而增加該國之負擔。因此，有關第三條第四款之有相當之財產部分，本席贊成保留，但在藝能部分就必須多加考量，因為台灣的歌星已過於繁多，有關這個部分的規定應該就不需要。另外關於相當財產的部分，內政部是否已訂定細則，參照國外規定一定的財產數額？

主席：現在請內政部戶政司劉司長明堅再就藝能範圍，及相當財產的細則金額二部分，再提出說明。

劉司長明堅：主席、各位委員。有關藝能部分，是現行條文就已規定，且藝能是較為廣泛的用語。另外，由於母法尚未通過，所以現在並無施行細則，不過我們已有草案，草案中關於相當財產部分與李委員的構想符合，規定在最近三年期間，每月平均收入逾行政院勞委會公布之基本工資二倍者，這是加列情形的第一點。

李委員慶雄：所謂三年期間，是指在台灣的居留期間，還是在國外？

劉司長明堅：是指在國外的居留期間。另外，第二點規定持有動產及不動產所有總值逾新臺幣五百萬者。

李委員慶雄：是指在國外，還是國內？

劉司長明堅：這些財產必須帶到台灣，也就是指在台灣之動產及不動產部分，就像台灣移民到國外，也是必須有銀行方面的存款證明。

李委員慶雄：其金額規定為多少？

劉司長明堅：新臺幣五百萬元。

李委員慶雄：劉司長前面所提的收入，其情形是如何？

劉司長明堅：有關新臺幣五百萬是一種情形，另一種情形是最近三年期間，每月收入平均超過基本工資的二倍者。

李委員慶雄：這樣是來搶台灣人的生意及工作機會。針對第四款，本席建議將藝能部分刪除。

主席：請劉司長明堅就藝能範圍再做解釋。藝能部分應有技術人員，科技人員及其他謀生能力的技能。

劉司長明堅：基本上，藝能的範圍是比較廣，就如主席所說的科技人才或國內較少見的工藝技術等。

李委員慶雄：哪一類的工藝技術？

劉司長明堅：譬如在歌唱方面或繪畫方面的專家，範圍是較廣的，而我們可以從

中學習，帶動該方向的風氣，但此類的人員不多。

李委員慶雄：關於有相當財產的部分，我們可以引進科技專業人才進來，例如：外國醫師等，對台灣有貢獻者。但是，想要加入台灣取得國籍的人，就美國、英國、日本等強國之專業人才都不可能，以東南亞的人士較有可能，由於東南亞的科技並不比台灣進步。因此，就藝能部分，本席建議修改為專業科技人才，至於醫生，台灣已有很多，不須再列入。

楊委員作洲：（在席位上）主席，本席提出程序問題，由於各位委員對藝能的意見不一致，本席建議暫行保留。

主席：請范委員揚盛發言。

范委員揚盛：主席、各位列席官員、各位同仁。有關將藝能這個名詞修改為專業藝能，本席是贊成的。如美國入籍之規定，有第一優先，第二優先及第三優先順序，本席當年入籍美國時是第三優先順序，而這部分指的是社會工作者，因為本席唸的是社會福利，所以以這樣的方式申請。有鑑於此，本席建議將藝能部分以專業能力來代替。

主席：謝謝各位委員對第三條所提之諸多意見。有關第四款，綜合各位委員的意見，並重視李委員慶雄對藝能文字之修正，本席建議將第四款修正如下：「有相當之財產或專業技能，足以自立或生活保障無慮。」另第三條第三款修正為「品行端正，無犯罪紀錄」請問各位，有無異議？（無）無異議，修正通過。

現在進行第四條。

修正條文：

第四條　外國人或無國籍人，現於中華民國領域內有住所，具備前條第二款至第四款條件，於中華民國領域內，其父或母亦出生於中華民國領域內，每年合計有一百八十三日以上合法居留繼續三年以上，並有下列各款情形之一者，亦得申請歸化：

一、為中華民國國民之配偶。

二、父或母現為或曾為中華民國國民。

三、為中華民國國民之養子女。

四、出生於中華民國領域內。

未成年之外國人或無國籍人，其父、母或養父母現為中華民國國民者，在中華民國領域內合法居留雖未滿三年且未具備前條第二款及第四條條件，亦得申請歸化。

主席：請問各位，對第四條有無異議？（無）無異議，通過。

進行第五條。

修正條文：

第五條　外國人或無國籍人，現於中華民國領域內有住所，具備第三條第二款至第四款條件，並具有下列各款情形之一者，亦得申請歸化：

一、出生於中華民國領域內，其父或母亦出生於中華民國領域內。

二、曾在中華民國領域內合法居留繼續十年以上者。

主席：請問各位，對第五條有無異議？（無）無異議，通過。

進行第六條。

修正條文：

第六條　外國人或無國籍人，有殊勳於中華民國者，雖不具備第三條各款條件，亦得申請歸化。

內政部為前項歸化之許可，應經行政院核准。

主席：請問各位，對第六條有無異議？

請李委員慶雄發言。

李委員慶雄：主席、各位列席官員、各位

同仁。請問劉司長明堅，在內政部處理的案件中，以這種方式歸化為中華民國國民的，有無前例？

主席：請內政部戶政司劉司長明堅說明。

劉司長明堅：主席、各位委員。原本是規定外國人無權利用這條條文，但這次是針對無國籍者而增加。

李委員慶雄：無國籍者有無前例？

劉司長明堅：沒有。

李委員慶雄：這四十幾年來，都沒有人以此種方式歸化，那這條條文是備而不用……

劉司長明堅：如有外國人士願意為我國做特殊貢獻，我們應該為他們留一條路。

李委員慶雄：以前南美洲巴拉圭有一位艾蘭達女士，設立孫中山……後來又自動喪失中華民國國籍，這件事外交部應該瞭解。

主席：請程副司長其蘅說明。

程副司長其蘅：主席、各位委員。關於李委員所提的案例，目前我們手邊並沒有資料，但是回去之後，我們會調查清楚。

李委員慶雄：現在有些條文是備而不用，但實際上，這些都可算是贅文。

主席：這個條文之設計，是為了歡迎有些對我國有貢獻之無國籍或外國人，有了此項條款，才能讓他們歸化為中華民國國籍，其用意義就在這裡。這個法案通過後，戶政司會盡力去宣導，一定是要對我國有捐款之貢獻，或在教育、科學，及公共建設等有所貢獻者，才得以歸化。

劉司長明堅：日本的國籍法就有這項規定。

主席：謝謝李委員慶雄，也希望戶政司將來要努力進行宣導。

請問各位，對第六條有無異議？（無）無異議，通過。

進行第七條。

現行條文：

第七條　歸化須於國民政府公報公布之，自公布之日起，發生效力。

主席：第七條刪除，現在進行修正條文第七條。

修正條文：

第七條　歸化人之未成年子女，得申請隨同歸化。

主席：請問各位，對第七條有無異議？

請營委員志宏發言。

營委員志宏：主席、各位列席官員、各位同仁。本席認為第七條應該修正為：「歸化人之未婚未成年子女，得申請隨同歸化。」因為不加未婚二字，好像過於寬鬆，假如這條的規定是基於未成年子女必須依附在成人的父母之上，而得以申請，但若是該未成年子女已結婚，事實上，他與父母的關係已疏遠了一些，且已獨立生活，如果讓他隨同父母歸化，是有點說不過去，在外國的移民法上，也是限定為未婚未成年的子女，因此，本席建議加上未婚二字。謝謝。

主席：第七條修正為；「歸化人之未婚未成年子女，得申請隨同歸化。」請問各位，有無異議？（無）無異議，修正通過。

進行第八條。

修正條文：

第八條　外國人或無國籍人依第三條至第七條申請歸化者，應向內政部為之，並自許可之日起取得中華民國國籍。

主席：請問各位，對第八條有無異議？（無）無異議，通過。

進行第九條。

修正條文：

第九條　外國人依第三條至第七條申請歸化者，應提出喪失其原有國籍之證明。

主席：請問各位，對第九條有無異議？（無）無異議，通過。

進行第十條。

修正條文：

第十條　外國人或無國籍人歸化者，不得擔任下列各款公職：

一、總統、副總統。

二、國民大會代表、立法委員。

三、行政院院長、副院長、政務委員；司法院院長、副院長、大法官；考試院院長、副院長、考試委員；監察院院長、副院長、監察委員、審計長。

四、特任、特派之人員。

五、各部政務次長。

六、特命全權大使、特命全權公使。

七、蒙藏委員會副委員長、委員；僑務委員會副委員長。

八、其他比照簡任第十三職等以上職務之人員。

九、陸海空軍將官。

十、民選地方公職人員。

前項限制，自歸化日起滿十年後解除之，但其他法律另有規定者，從其規定。

主席：請問各位，對第十條有無異議？

營委員志宏發言。

營委員志宏：主席、各位列席官員、各位同仁。其實這條規定可能永遠不會用上，因為歸化的人大概不可能有這種能力去擔任這些職務。但是本席認為這些規定實在太過嚴苛，像在美國只限制歸化的人不能當總統及副總統。在與國家安全有密切相關的職位，如總統、副總統、中央民意代表、國民大會代表、立法委員，還有陸海空軍將官等，當然歸化人士是不能擔任，但其他的位子，實在沒有必要限制，雖然這些沒有很大的可能來做這些職位，以美國為例，就只有總統及副總統是限制歸化人士不能擔任，其他如州長，參議員、衆議員都是可以的，因此美國華盛頓州有一位華裔的州長，以前德州也有一位華裔副州長，叫吳仙標，其他參議員、衆議員就更多了。所以本席建議保留總統、副總統，國民大會代表、立法委員及陸海空軍將官，其他似乎是可刪除的。

主席：請內政部戶政司劉司長明堅說明。

劉司長明堅：主席、各位委員。這裡所規範的，除了中央的總統、副總統、中央的民意代表，及包括第十款之民選地方公職人員，即所有選舉有關的人員有加以限制外，至於第三款至第九款之所謂的大官，只要是歸化滿十年者，仍是可以擔任，因為歸化滿十年後，對我國有相當的瞭解，再來擔任決策人員是較為恰當的。另外，選罷法有相對的配套條文，在公職人員選罷法第三十一條最後一款明定：經歸化取得中華民國國籍滿十年，不可登記為候選人。所以這兩個條文之間應是可以取得平衡的。

營委員志宏：首先，本席先致歉，因為我剛才沒有看到關於歸化滿十年即可解除該項限制之規定，假如是這樣，本席是可以贊同劉司長的說法，但是反過來說，如果總統與副總統的限制在十年之後也可以解除，本席又認為太鬆了，因為總統及副總統是決定我國走向方針的人，假使規定歸化滿十年即可擔任，實在是太寬了，以國外的例子是不可行的，所以本席建議修正為：前項限制，除第

一款之外，自歸化日期滿十年後解除之。謝謝。

劉司長明堅：非常抱歉，我剛才的說明，在最後一段說明的不夠清楚。在第十條的最後一項規定：前項規定之歸化日期滿十年後解除之，但其他公共設施法令另有規定者，從其規定。而公職人員選罷法規定各種選舉有關人員以外的職務，歸化滿十年後可取得候選人資格，但配合總統副總統選罷法在第二十條明定：因歸化取得中華民國國籍，或大陸地區人民經許可進入台灣地區者，不得登記為總統副總統候選人，透過此項規定，剛好也可以涵蓋過營委員所提出的問題。

主席：請問各位，對第十條有無異議？（無）無異議，通過。

進行下一條。

現行條文：

第三章　國籍之喪失

主席：請問各位，對第三章章名刪除有無異議？（無）無異議，通過。

進行第十一條。

修正條文：

第十一條　中華民國國民有下列各款情形之一者，經內政部許可，喪失中華民國國籍：

一、生父為外國人，經其生父認領者。

二、父無可考或生父未認領，母為外國人者。

三、為外國人之配偶者。

四、為外國人之養子女者。

五、年滿二十歲，依中華民國法律有行為能力人，自願取得外國國籍者。

依前項規定喪失中華民國國籍者，其未成年子女，經內政部許可，隨同喪失中華民國國籍。

主席：請問各位，對第十一條有無異議？請營委員志宏發言。

營委員志宏：主席、各位列席官員、各位同仁。第十一條是規定喪失中華民國國籍之條件，這可能是為防止有些人為逃避義務而申請喪失國籍，因此有此項規定。但本席看到第十二條已有了防止的條款，規定包括未服兵役，現役軍人，公職人員等，有該項情形者，內政部不得為喪失國籍之許可，為什麼第十一條又有這些條件，好像有點畫蛇添足，本席認為只要沒有刻意逃避應盡義務之顧慮，就應該不必有這些規定。

主席：針對第十一條，其他委員有無其他意見？（無）無意見，請內政部戶政司劉司長明堅說明。

劉司長明堅：主席、各位委員。有關喪失中華民國國籍之規定，除了第十一條外，還有第十二條，甚至是第十三條，都是喪失國籍的規定，我們是秉持申請主義，默許雙重國籍的存在，但不允許隨意申請喪失中華民國國籍，因此有此項限制。

主席：營委員是否堅持要修正第十一條喪失國籍條款？

營委員志宏：不是。

主席：請問各位，對本條有無異議？（無）無異議，通過。

進行修正條文第十二條。

第十二條　依前條規定申請喪失國籍者，有下列各款情形之一，內政部不得為喪失國籍之許可：

一、男子年滿十八歲之翌年一月一日起，未免除服常備兵現役或補充兵現役或逾一個月役期之國民兵役義務，且尚未服上述兵役者。但僑居

國外國民，在國外出生且於國內無戶籍者或在年滿十五歲當年十二月三十一日以前遷出國外者，不在此限。

二、現役軍人。

三、現任中華民國公職者。

主席：請問各位，對第十二條有無異議？

請李委員慶雄發言。

李委員慶雄：主席、各位列席官員、各位同仁。關於第十二條兵役的規定，目前有常備兵、現役兵及補充兵……等兵種，但兵役法已作了修改，增加了一項社會役，將來兵種變更後，本條文恐怕無法全面涵蓋，同時為了與僑居國外國民年滿十五歲的規定相呼應，本席建議將條文前二句修改為：「男子年滿十五歲之翌年一月一日起，未免除服兵役義務者」，如此便能涵蓋所有兵役種類。而但書的部份，本席不堅持修改，按這規定即可。

主席：請役政司鍾司長台利說明。

鍾司長台利：主席、各位委員。內政部役政司同意李委員之建議，如此可與現行規定結合，因為十六至十八歲遷出者，其實也都涵蓋尚未履行兵役義務的範圍，結合後可較為一貫。

主席：李委員建議將第十二條第一款「男子年滿十八歲」改為「年滿十五歲」，將「未免除服常備兵現役或補充兵現役或逾一個月役期之國民兵役義務，且尚未服上述兵役者」修改為「尚未免除服兵役義務者」。請問各位，有無異議？

（無）無異議，修正通過。

進行修正條文第十三條。

第十三條　有下列各款情形之一者，雖合於第十一條之規定，仍不喪失國籍：

一、為偵查或審判中之刑事被告。

二、受有期徒刑以上刑之宣告，尚未執行完畢者。

三、為民事被告。

四、受強制執行，未終結者。

五、受破產之宣告，未復權者。

六、有滯納租稅或受租稅處分罰鍰未繳清者。

主席：請問各位，對第十三條有無異議？

（無）無異議，通過。

進行現行條文第十四條。

第十四條　喪失國籍者，失非中國人享有之權利。

喪失國籍人，在喪失國籍前，已享有前項權利者，若喪失國籍後一年以內不讓與中國人時，其權利歸屬於國庫。

主席：現行條文第十四條刪除，請問各位，有無異議？（無）無異議，通過。

進行修正條文第十四條。

第十四條　依第十一條規定喪失中華民國國籍者，未取得外國國籍時，得經內政部之許可，撤銷其國籍之喪失。

主席：請問各位，對第十四條有無異議？

（無）無異議，通過。

進行現行條文第四章章名。

第四章　國籍之回復

主席：現行條文第四章章名刪除，請問各位，有無異議？（無）無異議，通過。

進行現行條文第十五條。

第十五條　依第十條第一項第一款之規定，喪失國籍者，婚姻關係消滅後，經內政部之許可，得回復中華民國國籍。

主席：現行條文第十五條刪除，請問各位，有無異議？（無）無異議，通過。

進行修正條文第十五條。

第十五條　依第十一條規定喪失中華民

國國籍者，現於中華民國領域內有住所，並具備第三條第三款、第四款條件，得申請回復中華民國國籍。

歸化人及隨同歸化之子女喪失國籍者，不適用前項規定。

主席：請問各位，對第十五條有無異議？

（無）無異議，通過。

進行修正條文第十六條。

第十六條　回復中華民國國籍者之未成年子女，得申請隨同回復中華民國國籍。

主席：本席建議，本條文配合第七條的文字修正，增列「未婚」二字，修改為「回復中華民國國籍者之未婚、未成年子女」。請問各位，有無異議？

請戶政司劉司長明堅發言。

劉司長明堅：主席、各位委員。第七條係限制外國人之歸化，本條文則為本國人之國籍回復，二者所規範之對象不同。

主席：第十六條不修正，請問各位，有無異議？（無）無異議，通過。

進行修正條文第十七條。

第十七條　依第十五條及第十六條申請回復中華民國國籍者，應向內政部為之，並自許可之日起回復中華民國國籍。

主席：請問各位，對第十七條有無異議？

（無）無異議，通過。

進行修正條文第十八條。

第十八條　回復中華民國國籍者，自回復國籍日起三年內，不得任第十條第一項各款公職。但其他法律另有規定者，從其規定。

主席：請問各位，對第十八條有無異議？

（無）無異議，通過。

進行修正條文第十九條。

第十九條　歸化、喪失或回復中華民國國籍後，五年內發現有與本法之規定不合情形，應予撤銷。

主席：請問各位，對第十九條有無異議？

（無）無異議，通過。

進行修正條文第二十條。

第二十條　中華民國國民取得外國國籍者，不得擔任中華民國公職；其已擔任者，除國民大會代表由國民大會、立法委員由立法院；直轄市、縣（市）、鄉（鎮、市）民選公職人員，分別由行政院、內政部、縣政府；村里長由鄉（鎮、市、區）公所解除其公職外，由各該機關免除其公職。但下列各款經該管主管機關核准者，不在此限：

一、公立大學校長、研究機關（構）首長、副首長、研究人員（含兼任學術研究主管人員）與公立各級學校教師（含兼任學術行政主管人員）、講座、研究人員、專業技術人員及經各級主管教育行政機關核准設立之社會教育機構首長、副首長、聘任之專業人員（含兼任主管人員）。

二、公營事業中對經營政策負有主要決策責任以外之人員。

三、各機關專司技術研究設計工作而以契約定期聘用之非主管職務。

四、僑務主管機關依組織法遴聘僅供諮詢之無給職委員。

五、其他法律另有規定者。

前項第一款至第三款人員，以具有專長或特殊技能而在我國不易覓得之人才且不涉及國家機密之職務者為限。

主席：關於本條文，本席有些意見。所謂「公立各級學校教師」係包括公立國中及高中之教師，若開放中等教育之教師

也可具雙重國籍，恐怕會產生問題。事實上，國外的高專業技能的教授或老師，應於大專院校以上授課，如果將本條文修正為只限定為大專以上之教師，不知教育部有何看法？假如連國、高中的教師也開放為可具雙重國籍，對國內現任教師之工作權是否會造成太大的衝擊？

倘若要開放，就不必將條文內容寫得這麼複雜，又是公立大學校長、又是研究機構首長，乍看之下，還以為本條文只適用於國際性的專業人士。所謂「公立各級學校教師（含兼任學術行政主管人員）」就是連國中的總務……等行政人員也可開放，如此是否會遭到國內教師團體反對？

請教育部國際文教處吳副處長祖勝說明。

吳副處長祖勝：主席、各位委員。本條文之制定係將公立各級學校教師均涵蓋在其中，因教育國際化為世界趨勢。關於聘請具雙重國籍之教育行政人員或教師，教育部尊重各行政機關及各大學之人事自主權，由各級教育行政機關及各公立大學自行核准，教育部不會加以干涉。

至於本條文最後一項「以具有專長或特殊技能而在我國不易覓得之人才」之限制，是否可於施行細則中再來訂定詳細之規定？

主席：教育部的立場並不明確，現階段公立高中、國中，也會有需要專長或特殊技能而在我國不易覓得之人才，但本席認為本條款立款之精神不應使別人產生擴大誤解的情形，因為主要是以大專院校為主，而非國、高中。本條款之初寫「公立大學校長、研究機關（構）首長、副首長」……等人，讓人以為要教授級以上之人員才適用，但最後卻又出現「公立各級學校教師……」等字樣，那何不乾脆寫成「公立各級學校教師以上之教職人員」即可，不需特別列出公立大學校長……等專業人士。

本席建議將「公立各級學校教師」一句刪除，以免因開放而造成太大的衝擊。「公立各級學校」指的是公立高中、國中及小學，希望來我國服務者，多為大專院校的校長或教授，尚未聽說有國、高中的校長、老師，尤其條文中又包含行政人員在內，一旦本條文通過，恐

怕國內中等學校教師將羣起抗議。因此，如果各位無異議，本席建議刪除「與公立各級學校教師（含兼任學術行政主管人員）」等文字。

范委員揚盛：（在席位上）本條款當初制定時之用意為何？

主席：主要用意應以大專院校校長、主管首長、重要行政人員及教授為主，因為由條文中所列之「公立大學校長、研究機關（構）首長、副首長、研究人員（含兼任學術研究主管人員」及「講座、研究人員、專業技術人員」等人員來看，其範圍除以大專院校為主，但卻又在其間加入「與公立各級學校教師（含兼任學術行政主管人員）」，如此可能有過度開放之廣。所以，若教育部無意見，是否就將該段文字刪除？

請戶政司劉司長明堅說明。

劉司長明堅：主席、各位委員。社會教育機構該如何歸屬？

主席：社會教育機構限定在大學範圍內。

劉司長明堅：條文是「公立大學校長、研究機關（構）首長、副首長、研究人員」，可否請教育部說明這裡的研究人員是指研究機構之研究人員，抑或包括公

立大學教授？因為「與公立各級學校教師」係包涵大專院校之教師，若將本段文字刪除，大學教授是否仍涵蓋在其中？如果沒有，是不是應再斟酌？

主席：條文中除研究人員外，尚包「講座」，「講座」其實就是教授。總言之，本席主張刪除「與公立各級學校教師（含兼任學術行政主管人員）」等文字，其餘保留，細節則由內政部與教育部擬訂，請問二位委員有無意見？

請洪委員讀發言。

洪委員讀：主席、各位列席官員、各位同仁。條文中所規定的是「公立各級學校教師」，看似涵蓋許多層級，但事實上，小學教師一定是師範院校所培養的，中學教師若非師大畢業，也應修讀教育學分，並經考試及格才可擔任，因此條文範圍似乎極廣，卻很少能涵蓋到中、小學的部分，主要仍以大專院校為主。

本席認為保留條文中、小學教師可具雙重國籍之規定有個好處，例如目前正在推展的英文教育，若有教師肯回國推廣、加強英文教育，對我國的國際化將大有幫助。故是否保留此部份之文字值得思考，因其範圍無法增廣，增加的人極有限。

主席：本條款之開放應以大專院校為主，否則一旦通過，所有公立高中、國中、國小校長，將會經常收到國外人士欲前往該校任職的請託，因其條件相當寬，甚至包括行政人員，故會造成困擾，當然是否聘用仍需由各校依遴聘辦法決定。本法擬訂時，教育部是否曾經參與？對於這個問題一定要慎重考慮，否則會對國內公立高中、國中教師造成極大衝擊。

請教育部國際文教處吳副處長祖勝說明。

吳副處長祖勝：主席、各位委員。本條款訂定時，本人並未全程參與，剛才各位委員的指教，我個人非常同意。至於所謂的「公立各級學校」，當然是公立幼稚園到公立大學均包括在其中，本條文主要是在規範具雙重國籍者。目前小學正在推行英語教學，故極需英語教師，但有很多英語能力極佳，且具備教師資格者，也許同時具有中華民國國籍及外國國籍，若將這些人排除在外，可能會干涉到雙重國籍教師的某些權益，所以本條文才將「公立各級學校教師」納入，因為目前無論是公私立小學、國中、高中，均有聘請具某些專長的師資之需求，但這些教師可能會有雙重國籍，因而才如此規定。但是如果各位委員一定要作修正，是否可先將公立大學教師列入其中？

主席：「講座」是否即大學教師？

吳副處長祖勝：「講座」是指專門聘請國外極有名望之學者，如諾貝爾獎得主……等，到大學中擔任講座教授，屬特設之性質，是短期的，也許只有一年或幾個月。

主席：教育部的立場就是希望將公立大學教師包含進去，本席認為這是可行的，但各級學校教師則不需要，否則會造成極大衝擊。如果是站在僑委會的立場一定支持，但教育部則應謹慎考慮再作決定。本條款是否先予以保留？

李委員慶雄：（在席位上）不必保留，直接刪除即可。

主席：本條款應包括大學教師已達成共識，但若連公立幼稚園、國小、國中、高中也開放，恐怕是不必要的。

請李委員慶雄發言。

李委員慶雄：主席、各位列席官員、各位同仁。本席不滿意教育部官員之說明。首先，小學英文教師之錄取率極低，光是單一國籍之報考者就有好幾萬人，若

再開放雙重國籍者也可擔任中小學教師，錄取率更低，因此根本沒有道理開放。其次，外國人不了解本國學童之需求，亦未經特別訓練，故不宜於中小學任教，且教師會也一定會抗議。在小學教育階段，應培養孩子對國家的忠誠度，若是中華民國國民，卻取得外國國籍，恐有崇洋之虞，此類教師對心智尚未成熟的中小學學童會產生極大影響。

除了第一線的教師不宜具雙重國籍外，教育行政機關核准設立之社會教育機構首長、副首長，亦不應具雙重國籍，以免令人懷疑其忠誠度。我們可引進的是第二線的技術人員或大學教師，至於公立大學校長，也不能具雙重國籍，因為大學校長之地位極高，若不能因此而放棄外國國籍，怎麼能擔任大學校長？只是來享受大學校長的職位，事實上卻腳踏兩條船，這是不行的。

總而言之，本席可同意第二線的研究機構首長、副首長、研究人員，或大學教授，引進留美、留歐或留日之知名學者來擔任，而第一線的人員則恕難接受。

主席：謝謝李委員。公立大學校長聘任仍需經主管機關核准才可。

請洪委員讀發言。

洪委員讀：主席、各位列席官員、各位同仁。本席同意李委員之意見，因為台灣不是沒有人才，為何一定要請具外國國籍者來擔任大學校長？而且大學校長是要經選舉產生的，如果剛從國外回來就立刻競選大學校長，依目前的制度來看是極不容易的，故該項規定並無實質意義。

本席剛才已說得很清楚，幼稚園及小學教師是一定要經過師範教育培育的，而中學教師若非師大畢業，也要修畢教育學分且經考試及格者才可任用，因此雖然看似外國籍教師也可回國搶這份工作，但事實上，在國外長大的人一聽到考試就害怕，真正具資格且願意回國擔任中小學教師者並不多，因此本條文只對大學教授有意義，將國外的人才請回來替國家奉獻，並不需要逼其放棄中華民國國籍。本席不主張刪除的原因是，現在有許多人，到國外生子，拿到美國國籍後，全家再搬回台灣奮鬥，日後其兒女也許會認同中華民國，想當小學教員，例如：本席的女兒也想成為小學老師，但因為她不會說中文，所以不可能回國，這並非替我自己爭取權益，而是

台灣既然已如此國際化，有這麼多僑胞在海外，若有人長大後想回國奉獻、任教，我們卻因其擁有美國國籍而拒絕，甚至要求其放棄美國國籍，這將是國家的損失，而非個人的損失，但這樣的人其實很少，本席對國內的情形是很了解的。至於條文內容，教育部只要同意，本席便無意見，只是在此要特別說明清楚。

主席：請范委員揚盛發言。

范委員揚盛：主席、各位列席官員、各位同仁。當初擬訂本條文時，一定有其特別用意，然而幾位官員卻都無法明確解釋清楚。不知本款之制定是否與最近國內實行九年英語教育有關？

主席：請教育部國際文教處吳副處長說明。

吳副處長祖勝：主席、各位委員。目前在國民小學實施的是英語選修課程。

范委員揚盛：本條款是否因考量到這些海外回來的英文人才而制訂？現在是不是從小學階段就開始增加學童之外語能力？

吳副處長祖勝：關於國小英語教師的聘用，已有一套聘用辦法。

范委員揚盛：可見本條款之立法目的，應

該是針對小學開始實施英文教育後所需的人才，因此值得大家再思考，仔細研究其立法精神為何。

吳副處長祖勝：條文中雖載明公立各級學校教師均可進用雙重國籍者，但於任用之前，需合乎教育人員任用條例之相關規定才可聘用，故需經一定之法律程序，學校才可聘用。目前教育部已重新修正並通過「教育人員任用條例」，將來會再循修法程序送大院審查。

主席：我個人認為本條款仍有商量餘地，本席其實不是很堅持，但教育部必須要很慎重，相信當初內政部、外交部在修法時，開放雙重國籍者擔任教職，在教育部份係大專院校的教師為主，如果連幼稚園及國小老師也開放，本席絕對會有意見，但也不能像李慶雄委員所說的，將本條文刪除，而是要階段性開放，待「教育人員任用條例」送本院修法通過後，教育部再視潮流決定是否開放中小學教師予具雙重國籍者，然後再提出第二階段的開放。本席雖然也認同二位委員之看法，卻擔心貿然開放後會造成太大的衝擊，因為現階段本國籍的教師人數極多，單是本席擔任市長的新莊市，就有十八所國中，屆時只怕每天前來請託的人將應接不暇，反而會造成困擾。

請問本條文是否需再協商？或者如果能獲得李慶雄委員的支持，我們就增列公立大學教師一項，而將「公立各級學校教師（含兼任學術行政主管人員）」部分刪除。

李委員慶雄：（在席位上）研究機構之首長、副首長，本席亦能接受。

主席：該部份並不刪除，只將前述文字及「講座」後面之「研究人員」刪掉，使條文內容改為「公立大學校長、研究機關（構）首長、副首長、研究人員（含兼任學術研究主管人員）、講座、專業技術人員……」，其餘則依原條文通過。

李委員慶雄：（在席位上）「社會教育機構首長」是否指社教館館長？

主席：不是，應是指特別的社會教育機構首長。

請教育部國際文教處吳副處長說明。

吳副處長祖勝：主席、各位委員。社會教育機構包括社會教育館所，如國父紀念館、中正紀念堂……等。

主席：請李委員慶雄發言。

李委員慶雄：主席、各位列席官員、各位同仁。在研究人才方面的確需吸引國外專業人士來國內服務，但在行政人才方面，如大學校長、社教館館長是否有由具雙重國籍者擔任之必要？若有特殊才能，則可擔任教授、研究員，甚至本席也讓步到可接受學術機關的研究首長，如分子研究所、生化研究所所長具雙重國籍，但若是大學校長、人研院院長或各社會教育機構首長具雙重國籍，對學生的教育衝擊會極大。

主席：大學教授應可開放。

李委員慶雄：本席贊成大學教授可具雙重國籍，甚至於中研院之下的分子研究所、生化研究所所長也可以接受，但中研院院長則無法接受。院長一職是何等的位高權重，為何不能為此放棄美國國籍？這只是一點點的犧牲，又不是全家人都要放棄國籍，若連這個小小的要求都做不到，還談什麼為台灣社會奉獻？所謂「研究機關首長」應包括中央研究院首長，不知李遠哲院長是單一國籍或雙重國籍？

吳副處長祖勝：本人不太清楚。

洪委員讀：（在席位上）李院長已放棄美國國籍。

李委員慶雄：李遠哲在台灣的地位非常崇

高，所以許多人想請他擔任副總統候選人。因此，本席仍主張大學校長及國家級研究院首長、副首長不可具雙重國籍，同時也應將中小學教師的部份刪除。

主席：請戶政司劉司長說明。

劉司長明堅：主席、各位委員。本人在此報告本案研議過程供大家參考。原條文係由教育部提出，在內政部草擬本案時，教育部亦共同參與，於討論之後稍作修正。在研議過程中，當時的人事行政局魏局長曾打電話給本人，表示李遠哲院長非常關心本條文，當初我們請李院長回國擔任中研院院長時，其具有外國國籍，但因願意放棄，故可回國擔任院長一職，然而李院長認為此規定過於嚴格，因為外國提供研究環境，使其得以獲得很高的學術地位，如今想回國服務桑梓，教育下一代，如果將門檻設得太高，有些人可能會因為考慮到子女不願放棄外國國籍，而無法回國教育下一代。事實上在本法修正後，也真的有許多大學校長來信表示支持。要符合本條文有二個關卡，首先是需經主管機關核准，其次是要具有專長、特殊技能且不易覓得。研究機構主要是從事研究工作，若由本身有極高的學術及國際地位之首長來帶領，則學習與成長的都是國內的學生或下一代，因此，是否有嚴加限制之必要，也許可再商榷。

主席：請洪委員讀發言。

洪委員讀：主席、各位列席官員、各位同仁。經過劉司長的說明後，大家應已對本條款之立法精神有更清楚的了解。國家要發展、要突破，聘請優秀人才回國主持研究機構是必要的。我們想往高空發展，但火箭專家何在？如果在請火箭專家來負責研究機構前，還要求其必先放棄美國國籍，其中確實有問題，故不必太堅持。

另外，根據國際法中的國籍法公約，承認雙重國籍的國家，對另一個國籍根本會裝作沒看見，不會有差別待遇。我們既然聘請某人回國任職，表示其有相當之成就，也相當值得信任，如此便不需計較其是否具雙重國籍。而關於中小學教師的部份，因為無實質意義，故可刪除，只要再明列「公立大專院校教授」一項即可，因「講座」不能代表教授，二者是不同的。

主席：綜合大家的意見，本條文應作如下之修正在「公立大學校長」之後增列「教師」二字，並刪除「與公立各級學校教師（含兼任學術行政主管人員）」等文字，同時為了避免重覆，將「講座」之後的「研究人員」刪除。請問各位，有無異議？

請戶政司劉司長明堅說明。

劉司長明堅：主席、各位委員。所謂「含兼任學術研究主管人員」係指大學各學院院長及系主任，不應刪除。

主席：該部份予以保留，只刪除「與公立各級學校教師（含兼任學術行政主管人員）」及「講座」之後的「研究人員」二部份。請問各位，有無異議？（無）無異議，修正通過。

進行修正條文第二十一條。

第二十一條　內政部依本法受理申請許可，核發證書，應收取證書費；其收費標準，由內政部定之。

主席：請問各位，對第二十一條有無異議？（無）無異議，通過。

進行現行條文第五章章名。

現行條文：

第五章　附則

主席：請問各位，對刪除第五章章名有無異議？（無）無異議，第五章章名刪除。

進行修正條文第二十二條。

第二十二條　本法施行細則由內政部定

之。

主席：請問各位，對第二十二條有無異議？（無）無異議，通過。

進行修正條文第二十三條。

第二十三條　本法自公布日施行。

主席：請問各位，對第二十三條有無異議？（無）無異議，通過。

國籍法之修法經充分討論後，僅作部份的文字修正，主體的修法精神、限制與開放之規定，均符合時代潮流。行政院函請審議國籍法修正草案業已審查完竣，將提報院會公決，屆時需推派委員一名向院會作說明，依往例由主席擔任。請問各位，對上述決議有無異議？（無）無異議，通過。

葉委員菊蘭、蔡委員明憲提出書面意見，列入紀錄，並刊登公報。

葉委員菊蘭書面意見：

一、國籍與國民意識

目前仍在適用中的國籍法是一九二九年中華民國仍然擁有中國主權的時候所制定的，因此在中華人民共和國獲得了中國的主權地位之後，台灣所適用的這部國籍法顯得相當不切實際，並且窒礙難行。部長，您認為舊國籍法最大的問題在什麼地方？要先確定問題所在，才能知道該怎麼修正。

最大的問題，就在於如何將台灣與中華人民共和國是兩個互相不隸屬的獨立國家，這樣的事實落實在新的國籍法，必須有明確的國籍才能夠有明確的國民意識及國家認同，否則如同少部份認不清自己國民身份的團體或個人，時時以中國人，以中華人民共和國人民自居，卻在台灣享受公民權，甚至當選民意代表，而同時又跟中華人民共和國政府勾搭，在台灣九二一大地震後舉國傷痛的期間，「歸國」參加中華人民共和國的國慶典禮，造成對台灣的國民更大的傷害。

因此，新的國籍法必須確定現在台灣兩千兩百萬的國民到底是哪一國的，跟中國一不一樣？跟中華人民共和國一不一樣？絕對是不同的，否則今天台灣的行政院根本無權提出這樣的修正案，立法院也沒辦法審查了。

如何確定？首先必須明定本國領域，主權管轄範圍，也就是台、澎、金、馬及各附屬島嶼，這一點必須在條文中清清楚楚地規定出來。

二、歸化問題

過去因為入出境管理辦法的限制，許多外國朋友因為結婚、或工作到了台灣，也確實有長期居留的事實，但是卻無法順利取得台灣的國籍，這個問題在今年五月入出國及移民法通過之後已大致獲得解決。但是有一個更嚴重而且尚未解決的困難，也就是中國人民以結婚名義申請來台灣居留，部分確實是兩國人民因為感情而結合，但其中仍有許多是藉由假結婚，來台打工、從事色情行業、甚至是諜報人員來台刺探、滲透、破壞，內政部對於這種情況掌握程度如何？怎麼因應？

有許多旅行團辦理中國旅遊、回來之後整團都結婚了，老妻少夫、老夫少妻都有，這種情況內政部境管單位怎麼處理呢？甚至也不用出國，有仲介業者居中牽線光看照片，付筆錢就結婚申請來台。這種婚姻根本不可能期待雙方面有真正的感情，就算不是各有所圖，來到台灣之後，也很容易因為社會文化的差異，甚至是一方的認知錯誤，當做花錢買一個配偶，結果製造出許多的社會問題，而且事態會日益惡化。內政部對於這些情況到底有沒有辦法掌握？怎麼處理？美國移民局對於以結婚名義申請歸化美國國籍者，都會長期地追蹤、查核

，查看到底有沒有婚姻的事實，包括一同居住、生活的事實，共同生活應該對彼此的種種習慣有相當的認知，這些都是確認有無實質婚姻關係的標準，而不是只是有公開儀式，有結婚登記的婚姻形式存在就可以了。但是內政部境管局有沒有這麼做？完全沒有查核、追蹤的情況之下就讓這些人來台居留，一定期限後取得台灣的國籍，絕對會造成很多不當的後果。因此，在處理歸化問題之前，內政部必須落實台灣人與外國人婚姻事實的查核工作，在國籍法上處理因婚姻而申請歸化的問題上，也必須採嚴格的婚姻事實認定，並且長期追蹤，而不是只以公開儀式、結婚登記等形式來判斷。

三、國籍取得從嚴，公民權益從寬

外國人士既然通過各種審核而認定可以取的台灣的國籍，就應該被當做台灣的國民，而享有完整的公民權，包括選舉權、被選舉權、應考試、服公職的權限，否則就根本違反了憲法第七條所保障的平等權。舊國籍法制定的年代還是一個威權專制的年代，對於外國人歸化本國之後擔任政府公職人員多所顧慮，因此明文加以限制。但是今天的台灣已經是民主社會了，一個外國人歸化為台灣國民，適不適任總統、副總統、各縣市首長，或者民意代表，應該直接由選民來做決定，尤其台灣要走向一個多元化、國際化的格局，這些不必要的管制就應該解除，在國籍取得的問題上從嚴把關，一但符合條件可以取得國籍，就應該給予完整的公民權，而不是綁手綁腳的，讓一些熱愛台灣，也對台灣有很大貢獻的外國朋友擔心歸化之後變成二等國民，因此而卻步。

蔡委員明憲書面意見：

修正緣由：我國現行之國籍法係於民國十八年二月五日制定公布，施行迄今已逾七十年，由於近年社會環境變化急遽，然國籍法卻仍沿用七十年前制定之舊條文，導致國籍法部份規定未能切合實際需求，有與時代脫節之虞，故本次國籍法之修正的確有迫切之必要性。

修正國籍法順應男女平權潮流

由於受到國人傳統男尊女卑思想影響，國籍法制定時係採父系血統主義，雖然本國籍男子與外籍女子所生子女依法屬中華民國國籍，但本國籍女子與外籍男子所生子女，卻無法取得我國國籍之情形，兩相對照之下，法律規定明顯對我國婦女不公平。

本次國籍法修法係參酌各國立法趨勢，配合當前社會現況，將父系血統主義改為父母雙系血統主義，明訂出生時「父或母」為中華民國國民者屬中華民國國籍，俾符合憲法男女平等精神。

以列舉方式增訂雙重國籍者擔任公職之範疇

由於目前資訊、科技發達，國與國之間來往密切，全世界幾乎可稱之為一個地球村，全球對國籍的觀念已經鬆動。為了強化國家研究發展，提昇總體競爭力，延攬高科技技術人才回國服務不失為一可行之道。然而目前的規定為：在公立學術、研究機構或公營機構任職者，必須具有我國單一國籍。

故本次國籍法修正草案新增第二十條，放寬雙重國籍者得出任國立大學校長、院長、系所主任，中央研究院院長、副院長等研究機構首長、副首長或研究員等職務外，亦列舉明訂雙重國籍者得出任各級公立學校教師、講座、研究人員、專業及技術人員與社會教育機構聘任的非主管專業人員等職務，俾因應實際需要。

主席：現在散會。

散會（十七時五十分）